

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 2 ramadan 1421 – 28 novembre 2000

143^{ème} année

N° 95

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2000-2783 du 20 novembre 2000**, portant attribution de la gratification
exceptionnelle au titre de l'année 1999..... **2952**
- Nomination du directeur général du centre national de l'informatique **2954**

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 2000-2778 du 20 novembre 2000**, rapportant en partie les effets du
décret n° 68-344 du 6 novembre 1968, portant expropriation pour cause d'utilité
publique au profit de la commune d'Hamam-Lif d'immeubles nécessaires à la
réalisation d'œuvres sociales..... **2954**

Ministère de la Défense Nationale

- Nomination d'un procureur général directeur de la justice militaire..... **2954**

Ministère des Affaires Sociales

- Nomination d'un directeur..... **2954**
- Nomination de chefs de divisions..... **2954**
- Situation administrative d'un sous-directeur..... **2955**
- Nomination d'un sous-directeur..... **2955**
- Nomination d'un chef de service..... **2955**
- Nomination de chefs d'unités..... **2955**
- Nomination d'un inspecteur..... **2955**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2000-2779 du 20 novembre 2000, relatif à l'octroi des grands prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 2000.....	2955
Nomination de sous-directeurs.....	2955
Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 novembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fadhoulne de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan.....	2956

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination d'un directeur.....	2956
Nomination de directeurs régionaux.....	2956
Nomination d'un sous-directeur.....	2956
Nomination de chefs d'unités.....	2956

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2000-2780 du 20 novembre 2000, portant création d'un établissement public.....	2956
Nomination d'un chef de service.....	2957
Nomination de membres au conseil d'administration à l'hôpital Sahloul de Sousse....	2957
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Razi La Manouba...	2957

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2000-2781 du 20 novembre 2000, portant modification du décret n° 86-94 du 15 janvier 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à El Asfour à la délégation de Menzel Témime au gouvernorat de Nabeul et nécessaires à l'aménagement du barrage Lebna.....	2957
Décret n° 2000-2726 du 18 novembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Sidi Naceur du gouvernorat de Mahdia (concernant la terre collective dite terres de la collectivité Sidi Naceur).....	2958
Décret n° 2000-2727 du 18 novembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Majer du gouvernorat de Sisi Bouzid (concernant la terre collective dite Majer).....	2958
Décret n° 2000-2728 du 18 novembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Douz Est du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Graâ El Algua).....	2958
Nomination de directeurs.....	2959
Nomination de sous-directeurs.....	2959
Nomination de conseillers rapporteurs adjoints.....	2959

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Nomination d'un directeur.....	2959
Nomination d'un directeur d'établissement d'œuvres universitaires.....	2959
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	2960
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche....	2960

Ministère du Commerce

Nomination d'un directeur régional.....	2960
Nomination d'un sous-directeur.....	2960
Nomination d'un chef de service.....	2960

Ministère des Finances

Nomination d'un directeur.....	2960
Nomination de sous-directeurs.....	2960
Nomination de contrôleurs.....	2960
Nomination d'un chef de service.....	2960
Nomination d'un administrateur du budget de l'Etat.....	2960
Arrêté du ministre des finances du 17 novembre 2000, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.....	2960
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Banque Tuniso-Koweïtienne de développement.....	2994
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Banque Arabe Tuniso-Libyenne de développement et de commerce extérieur.....	2994

Ministère de l'Industrie	
Nomination de chefs de service.....	2994
Arrêtés du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, relatifs aux permis de recherche.....	2994
Ministère de la Culture	
Nomination de commissaires régionaux.....	2998
Nomination de chefs de service.....	2998
Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports	
Nomination d'un commissaire régional.....	2998
Nomination de sous-directeurs.....	2998
Nomination d'un chef de bureau des relations avec le citoyen.....	2998
Nomination d'un chef de bureau.....	2999
Nomination de chefs de services.....	2999
Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 18 novembre 2000, portant délégation de signature.....	2999
Ministère du Transport	
Décret n° 2000-2782 du 20 novembre 2000, portant modification du décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit.....	2999
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Nomination de directeurs.....	3000
Nomination de directeurs régionaux.....	3000
Ministère de l'Éducation	
Nomination d'un chef de service.....	3000

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie	3001

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2000-2783 du 20 novembre 2000, portant attribution de la gratification exceptionnelle au titre de l'année 1999.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense nationale, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'enseignement supérieur, du commerce, de l'industrie, de la jeunesse, de l'enfance et des sports, du transport, de l'équipement et de l'habitat, du développement économique et de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment les articles 112 (bis), 112 (ter), 112 (quater) et 112 (quinquies) de la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu l'avis des commissions administratives paritaires compétentes,

Décète :

Article premier. – La gratification exceptionnelle au titre de l'année 1999, est accordée aux agents suivants et selon la forme indiquée dans le tableau ci-après :

Premièrement : Les agents qui ont réalisé une méthode de travail, ou ont inventé un outil de production ayant occasionné un accroissement dans la production ou une économie dans les coûts ou une amélioration dans la qualité des services administratifs :

N°	Ministère	Nom & Prénom	Grade et catégorie	Forme de la gratification
1	Défense nationale	Ezzeddine Khédhiri	Ouvrier (Cat. 10)	Avancement de quatre échelons
2	Agriculture	Hassine Ben Salah	Chargé de recherche agricole et de pêche (Cat. A1)	Avancement de trois échelons
3	Enseignement supérieur	Ali Ben Amara	Ouvrier (Cat. 5)	Promotion à la Cat. 6 et avancement de 4 échelons supplémentaires dans sa nouvelle catégorie
4	Education	Abdelaziz Rafifa	Inspecteur général de l'éducation nationale (Cat. A1)	Avancement de trois échelons
5	Education	Abdelkarim El Houli	Technicien de laboratoire (Cat. A3)	Avancement de trois échelons

Deuxièmement : Les agents qui se sont distingués par un haut degré de perfection dans les exercices de leurs fonctions :

N°	Ministère	Nom & Prénom	Grade et catégorie	Forme de la gratification
1	Premier ministère	Hassen Hattab El Ouni	Administrateur (Cat. A2)	Avancement de deux échelons
2	Premier ministère	Abdelkader Testouri	Agent d'accueil (Cat. D)	Avancement de trois échelons
3	Intérieur	Fattouma Belaoun	Dactylographe (Cat. C)	Avancement de trois échelons
4	Intérieur	Mohamed Hédi Lahouel	Commis d'administration (Cat. C)	Avancement de trois échelons
5	Défense nationale	Khaled Ben Mohamed	Ouvrier (Cat. 8)	Avancement de trois échelons
6	Agriculture	Chadly Bouraoui	Ingénieur principal (Cat. A1)	Avancement de deux échelons
7	Agriculture	Boubaker Battikh	Ingénieur des travaux (Cat. A2)	Avancement de deux échelons
8	Agriculture	Mohamed Jeridi	Adjoint technique (Cat. B)	Avancement de trois échelons

N°	Ministère	Nom & Prénom	Grade et catégorie	Forme de la gratification
9	Domaines de l'Etat et des affaires foncières	Abdelwahab Guitouni	Administrateur des domaines de l'Etat et des affaires foncières (Cat. A2)	Avancement de deux échelons
10	Domaines de l'Etat et des affaires foncières	Makhlouf Ben Achour	Attaché d'inspection de la conservation de la propriété foncière (Cat. A3)	Avancement de deux échelons
11	Enseignement supérieur	Noureddine El Kout	Secrétaire d'administration (Cat. B)	Avancement de trois échelons
12	Enseignement supérieur	Fatma Ben Ammar Aouadi	Secrétaire d'administration (Cat. B)	Avancement de trois échelons
13	Enseignement supérieur	Habiba Dami Bel Haj Ali	Secrétaire d'administration (Cat. B)	Avancement de trois échelons
14	Enseignement supérieur	Ali Chelli	Aide bibliothécaire (Cat. B)	Avancement de trois échelons
15	Enseignement supérieur	Slimen Jallouli	Préparateur (Cat. B)	Avancement de trois échelons
16	Enseignement supérieur	Mohamed Habib Khédhri	Ouvrier (Cat. 10)	Avancement de trois échelons
17	Commerce	Mohamed Zeghidi	Attaché d'inspection des affaires économiques (Cat. A3)	Avancement de deux échelons
18	Industrie	Mohamed Salah Ouaslati	Administrateur (Cat. A2)	Avancement de deux échelons
19	Industrie	Mustapha Hosni	Inspecteur des affaires économique (Cat. A2)	Avancement de deux échelons
20	Industrie	Lazhar Mejri	Technicien (Cat. A3)	Avancement de deux échelons
21	Jeunesse, enfance et sports	Mohamed El May	Ouvrier (Cat. 10)	Avancement de trois échelons
22	Transport	Moncef Ammar Ben Youssef	Adjoint technique (Cat. B)	Avancement de trois échelons
23	Equipement & Habitat	Mohamed Ben Hamouda	Technicien (Cat. A3)	Avancement de deux échelons
24	Développement économique	Hosni Ghabri	Technicien (Cat. A3)	Avancement de deux échelons
25	Education	Abdelkader Rehaïem	Professeur principal d'enseignement secondaire (Cat. A1)	Avancement de deux échelons
26	Education	Hassine Sassi	Maître d'application de l'enseignement général (Cat. A3)	Avancement de deux échelons
27	Education	Ameur Majdoub	Commis d'administration (Cat. C)	Avancement de trois échelons

Art. 2. – Les agents qui ont atteint le dernier échelon de leur grade bénéficient de la gratification exceptionnelle sous forme de "niveau de rémunération" qui suivent immédiatement le niveau de rémunération correspondant à l'échelon le plus élevé de leur grade.

Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 7 novembre 2000.

Art. 4. – Le Premier ministre, les ministres de l'intérieur, de la défense nationale, de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'enseignement supérieur, du commerce, de l'industrie, de la jeunesse, de l'enfance et des sports, du transport, de l'équipement et de l'habitat, du développement économique et de l'éducation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-2777 du 20 novembre 2000.

Monsieur Nouredine Mrabet, conseiller des services publics, est nommé directeur général du centre national de l'informatique, et ce, à compter du 14 novembre 2000.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-2778 du 20 novembre 2000, rapportant en partie les effets du décret n° 68-344 du 6 novembre 1968, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Hammam-Lif d'immeubles nécessaires à la réalisation d'œuvres sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret du 9 mars 1899, portant création de la commune d'Hammam-Lif,

Vu le décret n° 68-344 du 6 novembre 1968, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Hammam-Lif d'immeubles nécessaires à la réalisation d'œuvres sociales,

Vu le décret n° 87-42 du 13 janvier 1987, rapportant en partie les effets du décret n° 68-344 du 6 novembre 1968, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Hammam-Lif d'immeubles nécessaires à la réalisation d'œuvres sociales,

Vu la délibération du conseil municipal d'Hammam-Lif dans sa séance du 8 novembre 1999,

Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Décète :

Article premier. – Sont rapportés, en partie, les effets du décret n° 68-344 du 6 novembre 1968, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Hammam-Lif d'immeubles nécessaires à la réalisation d'œuvres sociales, en ce qui concerne l'immeuble indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après comme suit :

N° d'ordre	Situation de l'immeuble	N° du titre foncier	Superficie	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Avenue Mendès France	23345/87471	540 m2	Ahmed Ben Lakhdar Ben Ali Ferchichi

Art. 2. – Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2000-2784 du 20 novembre 2000.

Le colonel major Abdeljelil Abben, directeur de la justice militaire par intérim, est nommé procureur général directeur de la justice militaire.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2704 du 16 novembre 2000.

Monsieur Hafedh Bouktif, psychologue principal, est chargé des fonctions de directeur de la défense sociale à la direction générale de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 2000-2705 du 16 novembre 2000.

Monsieur Ridha Kilani, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2706 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Chaieb Salhi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de division de l'inspection du travail à Tunis II à la direction régionale des affaires sociales à Tunis.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2707 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Hamrouni, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail à Tunis I à la direction régionale des affaires sociales à Tunis.

En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 89-1123 du 4 août 1989, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

SITUATION ADMINISTRATIVE D'UN SOUS-DIRECTEUR

Par décret n° 2000-2708 du 17 novembre 2000.

Il est accordé à Monsieur Sami Aouadi, administrateur du service social, chargé des fonctions de chef de division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Jendouba, les rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale.

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2709 du 17 novembre 2000.

Madame Imen Zahouani épouse Lahouimel, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions de sous-directeur des négociations collectives à la direction des négociations collectives à la direction générale du travail.

Par décret n° 2000-2710 du 17 novembre 2000.

Monsieur Nizar Barkouti, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service au bureau des affaires juridiques au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 2000-2711 du 17 novembre 2000.

Monsieur Fathi Gharsalli, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale à Sebeitla à la direction régionale des affaires sociales à Kasserine.

Par décret n° 2000-2712 du 17 novembre 2000.

Monsieur Mekki Hellali, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale à Béja-Nord à la direction régionale des affaires sociales à Béja.

Par décret n° 2000-2713 du 17 novembre 2000.

Madame Chafia Rekhis, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité locale de la promotion sociale à Sfax-Sud à la direction régionale des affaires sociales à Sfax.

Par décret n° 2000-2714 du 17 novembre 2000.

Monsieur Lotfi Srih, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Sfax.

Par décret n° 2000-2715 du 17 novembre 2000.

Mademoiselle Hajer Guelmami, inspecteur central du travail, est chargée des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-2779 du 20 novembre 2000, relatif à l'octroi des grands prix du Président de la République pour le reboisement pour l'année 2000.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, portant refonte du code forestier,

Vu le décret n° 58-289 du 3 novembre 1958, instituant une fête nationale de l'arbre,

Vu le décret n° 2000-702 du 5 avril 2000, instituant les grands prix du Président de la République pour le reboisement,

Décète :

Article premier. – Les grands prix du Président de la République pour le reboisement sont octroyés, pour l'année 2000 aux personnes physiques et morales suivantes :

1 – **Le premier prix** : Monsieur Ezzeddine Ben Mohamed Attia, du gouvernorat de Nabeul.

2 – **Le deuxième prix** : Monsieur Habib Najjar, du gouvernorat de Kairouan.

3 – **Le troisième prix** : Le club de golf de Jerba, du gouvernorat de Médenine.

Art. 2. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2716 du 16 novembre 2000.

Madame Zohra Dhaouadi épouse Charchari, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de sous-directeur de la gestion des programmes de formation de base à l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2000-2717 du 16 novembre 2000.

Monsieur Hassine Sioud, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la gestion des programmes de la formation continue et d'amélioration des capacités à l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles relevant du ministère de l'agriculture.

Par décret n° 2000-2718 du 16 novembre 2000.

Monsieur Lotfi Ghozzi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de la valorisation des acquis de la recherche scientifique à l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles relevant du ministère de l'agriculture.

Arrêté du ministre de l'agriculture du 16 novembre 2000, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Fadhloune de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 73-529 du 3 novembre 1973, portant création du périmètre public irrigué de Fadhloune de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Fadhloune de la délégation de Sbikha, au gouvernorat de Kairouan, objet du décret n° 73-529 du 3 novembre 1973 délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 2000.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2719 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Naceur Chraïti H'Cini, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de la programmation et des projets à la direction générale de la prospective, de la planification et de la programmation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2720 du 16 novembre 2000.

Monsieur Taïeb Zeraï, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi de Siliana.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie de rang et avantages alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2721 du 16 novembre 2000.

Monsieur Housine Kahlaoui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2722 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Skandrani, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur du fonds de promotion de la formation et de l'apprentissage à la direction générale de la promotion de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2723 du 16 novembre 2000.

Madame Aïcha Mouelhi, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité de la carte régionale de la formation professionnelle à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Manouba relevant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressée bénéficie du rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2724 du 16 novembre 2000.

Monsieur Boulbaba Karrou, administrateur, est chargé des fonctions de chef de l'unité des programmes d'emploi à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Gabès.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2000-2780 du 20 novembre 2000, portant création d'un établissement public.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 10,

Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 92-884 du 11 mai 1992, fixant les critères de classification des structures sanitaires publiques,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé, un établissement public à caractère administratif dénommé "hôpital régional de Ben Arous".

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat. Il est soumis à la tutelle du ministère de la santé publique.

Art. 2. - Les ministres de la santé publique et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2725 du 16 novembre 2000.

Madame Radhia Maârouf, administrateur de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion des stocks à l'hôpital "Fatouma Bourguiba" de Monastir au ministère de la santé publique.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2000.

Sont nommées membres au conseil d'administration de l'hôpital Sahloul de Sousse :

- Professeur Chédia Laouani Kechride : représentante du doyen de la faculté de médecine de Sousse,

- Docteur Yosser Zine El Abidine : représentant des médecins de libre pratique,

- Monsieur Sadok Korbi : représentant de la commune de Sousse.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2000.

Monsieur Mohsen Khabthenni, est nommé membre représentant la commune de La Manouba au conseil d'administration de l'hôpital Razi La Manouba en remplacement de Monsieur Béji Gamarti.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2000-2781 du 20 novembre 2000, portant modification du décret n° 86-94 du 15 janvier 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à El Asfour à la délégation de Menzel Témime au gouvernorat de Nabeul et nécessaires à l'aménagement du barrage Lebna.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 86-94 du 15 janvier 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre sises à El Asfour à la délégation de Menzel Témime au gouvernorat de Nabeul et nécessaires à l'aménagement du barrage Lebna,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Est modifié, le tableau parcellaire de l'article premier du décret n° 86-94 du 15 janvier 1986, portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terres sises à El Asfour à la délégation de Menzel Témime au gouvernorat de Nabeul et nécessaires à l'aménagement du barrage Lebna, concernant indications énoncées à la ligne correspondant au numéro d'ordre 13, tel que indiqué au tableau ci-après et au plan joint au présent décret :

N° d'ordre	N° des parcelles sur les plans	N° des titres fonciers	Nature des parcelles	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
13	547	5445 Tunis S2	Terre agricole	63a71ca	La totalité de l'immeuble	1- Ahmed Ben Salah Ben Ameer Zayadi

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2726 du 18 novembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Sidi Naceur du gouvernorat de Mahdia (concernant la terre collective dite terres de la collectivité Sidi Naceur).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Sidi Naceur à la délégation de Souassi en date du 2 mars 1999, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite terres de la collectivité Sidi Naceur, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souassi le 12 mai 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 10 juin 1999 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2000,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Sidi Naceur à la délégation de Souassi, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite terres collectives de la collectivité Sidi Naceur et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 2 mars 1999, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souassi le 12 mai 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Mahdia le 10 juin 1999 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2000, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2000-2727 du 18 novembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Majer du gouvernorat de Sidi Bouzid (concernant la terre collective dite Majer).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Majer à la délégation de Sebala en date du 24 novembre 1997, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Majer, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sebala le 21 avril 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2000,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Majer à la délégation de Sebala, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Majer et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 24 novembre 1997, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sebala le 21 avril 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 février 2000 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2000, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

P/Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2000-2728 du 18 novembre 2000, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Douz Est du gouvernorat de Kébili (concernant la terre collective dite Graâ El Algua).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Douz Est à la délégation de Douz en date du 20 juin 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Graâ El Algua, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz le 25 septembre 1998, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 20 octobre 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2000,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Douz Est à la délégation de Douz, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Graâ El Algua et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 20 juin 1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Douz le 25 septembre 1998 par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Kébili le 20 octobre 1998 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 20 octobre 2000, et ce, conformément au plan annexé au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2729 du 16 novembre 2000.

Monsieur Hamadi Chahbi, contrôleur en chef des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargé des fonctions de directeur des biens des étrangers, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2730 du 17 novembre 2000.

Monsieur Taieb Nefzi, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de directeur de la location et de l'affectation à la direction générale de la gestion et des ventes au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2731 du 17 novembre 2000.

Monsieur Salah Abbes, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de la restructuration des terres agricoles à la direction générale des immeubles agricoles au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2732 du 17 novembre 2000.

Monsieur Alaeddine Nsiri, conseiller des services publics, des fonctions de directeur des sommiers de consistance et registres d'inventaires des biens à la direction générale du recensement des biens publics au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2733 du 17 novembre 2000.

Monsieur Ali Taher Moula, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des expertises concernant les collectivités, les établissements et entreprises publics à la direction générale des expertises au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2734 du 18 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Ali Snoussi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des immeubles agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Manouba, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2735 du 18 novembre 2000.

Monsieur Abdelaziz Bou Guerra, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires foncières des immeubles agricoles à la direction régionale des domaines de l'Etat et des affaires foncières de Nabeul, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2736 du 17 novembre 2000.

Sont nommés, au grade de conseiller rapporteur adjoint auprès des services du contentieux de l'Etat Mademoiselle et Messieurs :

- Souâd Chaâbouni,
- Mohamed Ali Grar,
- Yousri Baoueb,
- Lassâd Amara,
- Ismaïl Sakrafi,
- Lassâd Laâbidi,
- Imed Zitouni,
- Noureddine Brik,
- Nabil Krichène.

A compter du 11 juillet 2000.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2737 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Mehdi Ghabara, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur du bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'enseignement supérieur.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel qu'il a été modifié par le décret n° 93-2398 du 29 novembre 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2738 du 16 novembre 2000.

Monsieur Wajih Alouini, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur d'établissement d'œuvres universitaires de la catégorie (A) au ministère de l'enseignement supérieur (cité universitaire Sabra Kairouan).

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2739 du 16 novembre 2000.

Monsieur Salem Lajnaf, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Sfax.

Par décret n° 2000-2740 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Zekri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur des langues de Gabès.

Par décret n° 2000-2741 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mounir Ben Fadhel, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de médecine de Sousse.

MINISTERE DU COMMERCE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2742 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Ayachi, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur régional à La Manouba au ministère du commerce.

Par décret n° 2000-2743 du 16 novembre 2000.

Monsieur Elfethi Fadhli, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de sous-directeur de la répression des fraudes à la direction de la qualité et de la protection du consommateur à la direction générale de la concurrence et du commerce intérieur au ministère du commerce.

Par décret n° 2000-2744 du 16 novembre 2000.

Mademoiselle Ikhlas Haddar, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la coopération avec les pays d'Afrique et du monde Arabe à la direction de la coopération bilatérale à la direction générale de la coopération économique et commerciale au ministère du commerce.

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2745 du 16 novembre 2000.

Monsieur Belgacem Bouchiba, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé directeur des études et de la législation à la direction générale des assurances.

Par décret n° 2000-2746 du 16 novembre 2000.

Monsieur Rabeh Rihani, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé sous-directeur du budget et du matériel à la direction des affaires administratives et financières à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2000-2747 du 16 novembre 2000.

Madame Saïda Mettiti, conseiller des services publics au ministère des finances, est chargée des fonctions de sous-directeur des conventions et des régimes particuliers à la direction générale des avantages fiscaux et financiers.

Par décret n° 2000-2748 du 16 novembre 2000.

Monsieur Ahmed Hadroug, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de contrôleur de 2ème classe à la direction générale des assurances.

Par décret n° 2000-2749 du 16 novembre 2000.

Monsieur Kamel Aïssi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de contrôleur de 2ème classe à la direction générale des assurances.

Par décret n° 2000-2750 du 16 novembre 2000.

Mademoiselle Yosr Ammar, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargée des fonctions de chef de service des conventions de garantie des investissements, à la direction générale du financement.

Par décret n° 2000-2751 du 16 novembre 2000.

Monsieur Kaïs Rziga, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé administrateur du budget de l'Etat de 3ème catégorie au comité général de l'administration du budget de l'Etat.

Arrêté du ministre des finances du 17 novembre 2000, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier et notamment ses articles 29 et 31,

Arrête :

Article unique. - Est approuvé, le règlement du conseil du marché financier relatif à l'appel public à l'épargne annexé au présent arrêté.

Tunis, le 17 novembre 2000.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à l'appel public à l'épargne

Le Conseil du Marché Financier,

Vu la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier et notamment son article 29,

décide :

Article premier

Le présent règlement s'applique à toutes les émissions, les admissions de valeurs mobilières et produits financiers par appel public à l'épargne et aux offres publiques.

Article 2

Le présent règlement s'applique :

- aux personnes faisant appel public à l'épargne ;
- aux intermédiaires en bourse et les personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations de contrôle comptable ou de montage juridique ou financier sur des titres ou produits financiers placés par appel public à l'épargne ;
- aux personnes qui assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres ou de produits financiers ;
- aux personnes chargées d'émettre une opinion sur les informations destinées au public ;
- aux dirigeants de l'émetteur ;
- à la société de dépôt, de compensation et de règlement de titres ;
- aux investisseurs en valeurs mobilières et produits financiers.

Article 3

Dans le présent règlement, il faut entendre par :

- « Dirigeant » : toute personne exerçant les fonctions de Président - Directeur Général, de Directeur général ou d'administrateur, ainsi que les représentants permanents de personnes morales qui exercent les fonctions d'administrateurs.
- « Emetteur » toute personne morale ayant le statut d'émetteur faisant appel public à l'épargne.
- « Personne » toute personne physique ou toute personne morale.
- « Valeurs Mobilières » : les actions, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les certificats d'investissement, les titres participatifs, les obligations, les obligations convertibles en actions, les parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières, les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées et les autres instruments financiers négociables sur des marchés organisés.
- « Placement » : toute offre de valeurs mobilières ou émission de valeurs mobilières.

Article 4

L'information donnée au public doit être fiable, pertinente, intelligible, comparable, complète et sincère.

Article 5

Constitue une atteinte à la bonne information du public, la communication d'une information qui ne répond pas aux conditions citées à l'article précédent.

TITRE 1 : LE PROSPECTUS

Chapitre 1 : La demande de visa.

Article 6

Toute société ou personne qui entend procéder à une offre publique ou à une émission d'une valeur mobilière dans le public ou à une admission d'une valeur à la cote de la bourse, est tenue au préalable d'établir un prospectus soumis au visa du Conseil du Marché Financier.

La demande de visa se fait par le dépôt de trois exemplaires du projet de prospectus, rédigés en versions arabe et française accompagnés des documents prévus au présent règlement, 20 jours de bourse au moins avant la date projetée du placement ou de l'admission, par l'intermédiaire en bourse ou la personne chargée du montage de l'opération.

Ce délai de 20 jours est suspendu jusqu'à la réception par le Conseil du Marché Financier des informations ou des diligences complémentaires qu'il demande.

Article 7

Le prospectus doit comprendre toutes les informations nécessaires au public pour fonder son jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les performances, l'évolution de la situation financière et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés aux titres. Ces renseignements sont indiqués dans les annexes du présent règlement en fonction de la nature des valeurs mobilières concernées et des conditions de placement de ces dernières.

Le prospectus doit être signé par la personne habilitée à engager la société ainsi que par l'ensemble de personnes ayant émis une opinion ou ayant attesté des informations contenues dans le prospectus.

Article 8

Le projet de prospectus est accompagné des documents suivants :

- un exemplaire mis à jour des statuts ;
- le ou les procès verbaux et les rapports du ou des organes ayant décidé le placement ;
- l'identification du responsable chargé de l'information chez l'émetteur ;
- la liste des dirigeants ;
- pour les sociétés déjà constituées, les états financiers dûment certifiés et accompagnés par les rapports du commissaire aux comptes des trois derniers exercices pour celles qui ont plus de trois années d'existence et des derniers exercices pour celles qui ont moins de trois années d'existence.

Les sociétés qui établissent un prospectus à l'occasion de leur constitution par appel public à l'épargne doivent présenter au Conseil du Marché Financier une situation prévisionnelle établie par les fondateurs de la société et un schéma de financement.

-les états financiers intermédiaires accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes si le placement intervient à plus de 7 mois de la date d'arrêté de la dernière période ;

-le procès verbal de l'assemblée générale constitutive et des assemblées générales ayant décidé et ratifié les modifications du capital ou toute autre modification des statuts ;

-un état comportant des informations prévisionnelles sur 5 années assorti des hypothèses sous-jacentes, établi par le conseil d'administration ou le fondateur selon le cas, ainsi que l'avis de la personne habilitée à examiner les informations prévisionnelles. Cet avis est émis sur la base de l'accomplissement des diligences conformément aux normes professionnelles en vigueur en matière de vérification d'informations prévisionnelles ;

-2 exemplaires du projet de la notice légale à publier au Journal Officiel de la République Tunisienne en versions arabe et française ;

-une copie de la convention de garantie à la première demande accompagnée de la lettre de garantie s'il s'agit d'un placement d'obligations dont le remboursement est garanti ;

-s'il s'agit d'obligations notées, une copie de la note et du rapport la motivant accompagnées de la grille de la notation de l'agence de notation et de la signification des différentes notes.

Article 9

A l'issue de l'examen du dossier, le Conseil du Marché Financier décide d'apposer ou de refuser son visa. Il notifie sa décision à l'intermédiaire en bourse ou à la personne chargée du montage de l'opération.

Article 10

Lorsque des modifications ont été apportées au contenu du projet initial du prospectus, conformément aux observations du Conseil du Marché Financier, l'intermédiaire en bourse ou la personne chargée du montage de l'opération doit déposer auprès du Conseil du Marché Financier trois exemplaires du nouveau projet, dûment signés par les personnes qui assument la responsabilité du prospectus.

Article 11

Le Conseil du Marché Financier peut classer la demande de visa d'un prospectus s'il ne reçoit pas, dans un délai de 30 jours, les documents ou les diligences complémentaires qu'il demande.

Article 12

Lorsque des faits nouveaux significatifs, de nature à avoir une incidence sur l'évaluation des titres offerts, sont intervenus entre la date de visa du prospectus et celle du placement des titres en cause, l'émetteur doit établir un document complémentaire de mise à jour, qui est, préalablement à sa diffusion, soumis au visa du Conseil du Marché Financier.

Ce document est diffusé dans les mêmes conditions que celles du prospectus.

Lorsque le délai entre la date de délivrance du visa et l'admission aux négociations ou l'émission excède deux mois, un nouveau prospectus doit être élaboré, sauf dérogation accordée par le Conseil du Marché Financier.

Article 13

L'émetteur est dispensé d'établir un prospectus lorsque les valeurs mobilières dont l'émission est demandée sont des titres de capital attribués à l'occasion d'une incorporation de réserves. Toutefois, l'émetteur est tenu d'en informer le Conseil du Marché Financier avant la réalisation de cette opération et de publier au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier ainsi qu'au bulletin de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis une notice mentionnant les caractéristiques et les délais de réalisation de l'opération.

Chapitre 2 : Le document de référence.

Article 14

Un émetteur peut établir chaque année un document de référence qui contient toutes les informations prévues pour l'établissement du prospectus, hormis celles relatives aux valeurs mobilières dont l'admission ou l'émission est demandée.

Le document enregistré au Conseil du Marché Financier est tenu gratuitement à la disposition du public ; il peut être consulté à tout moment par toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer son service financier ; une copie du document doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et de le mettre à la disposition du public lors des manifestations de présentation financière de l'émetteur et lors des assemblées générales des actionnaires.

Le document de référence est enregistré par le Conseil du Marché Financier lorsqu'il satisfait aux exigences de l'article 8 du présent règlement ; l'enregistrement peut être subordonné à des adaptations ou à des investigations complémentaires, dans les mêmes conditions que celles prévues par la procédure de visa d'un prospectus.

L'émetteur dépose au plus tard 5 jours de bourse avant la date projetée d'obtention d'un visa demandé en vue d'une admission ou d'une émission, un projet de prospectus composé des éléments suivants :

a) le document de référence enregistré, qui comprend les derniers comptes sociaux et consolidés, le cas échéant, certifiés ;

b) une note d'opération qui comprend :

- les informations relatives aux valeurs dont l'admission est demandée, ou l'émission est projetée ;

- les éléments comptables, dont la publication est requise entre l'enregistrement du document de référence et la date prévue d'obtention du visa ;

- des éléments sur les faits nouveaux significatifs intervenus entre l'enregistrement du document de référence et la date prévue d'obtention du visa, relatifs à l'activité, à la situation financière et aux résultats de l'émetteur.

La validité du document de référence s'étend jusqu'à la date de certification ou la date d'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de nouveaux comptes annuels ou provisoires.

Chapitre 3 : Le déroulement du placement.

Article 15

La diffusion du prospectus dans le public ne peut avoir lieu avant l'obtention du visa et le dépôt de 20 exemplaires du prospectus imprimés en langue arabe et 20 exemplaires du prospectus imprimés en langue française aux services concernés du Conseil du Marché Financier, au plus tard 10 jours de bourse avant l'admission des valeurs considérées ou l'ouverture de la souscription s'il s'agit d'une émission ou d'une offre.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective, sous l'une des formes suivantes :

- a) publication dans un ou plusieurs journaux de diffusion nationale;
- b) mise à la disposition gratuite du prospectus pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur ou auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres ; une copie du document doit être adressée sans frais à tout intéressé.

L'émetteur fait paraître un avis au Journal Officiel de la République Tunisienne et un avis au bulletin officiel du Conseil du Marché Financier, pour faire connaître au public l'adresse où le prospectus peut être consulté et où une copie peut être obtenue ainsi que, le cas échéant, les noms des journaux dans lesquels le prospectus complet est diffusé.

Au cas où le contenu du prospectus à diffuser n'est pas conforme à celui visé par le Conseil du Marché Financier, celui-ci en interdit la diffusion, ordonne à l'intéressé de reporter, le cas échéant, la date d'ouverture de l'opération et de procéder aux publications nécessaires.

Article 16

L'opération de placement ne peut débuter que cinq jours de bourse avant la date de l'admission des valeurs considérées ou l'ouverture des souscriptions s'il s'agit d'une émission ou d'une offre. Durant cette période d'attente, la personne qui effectue le placement ne peut prendre d'ordres fermes d'achat ou de souscription. Toutefois, elle peut recevoir des indications d'intention de souscripteurs ou d'acheteurs potentiels.

Article 17

Dans le cas d'une prise ferme, le chef de file dépose auprès du Conseil du Marché Financier, dans les 30 jours suivant la date du visa du prospectus, la liste des membres du syndicat de placement avec indication du pourcentage de l'émission attribué à chacun.

Le syndicat de placement s'entend du groupe d'intermédiaires en bourse ou banques qui, après la prise ferme, se partagent l'émission en vue de l'appel public à l'épargne.

Article 18

Le placement d'une valeur prend fin à la date prévue dans le prospectus. Cette date ne doit pas excéder les trois mois qui suivent la date d'ouverture des souscriptions. Le prospectus doit prévoir les suites à donner en cas de non réussite de l'opération.

Article 19

Les publicités relatives au placement, quelles que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont communiquées au Conseil du Marché Financier préalablement à leur diffusion.

Toutes les publicités font référence à l'existence d'un prospectus visé et indiquent les moyens de se le procurer ; les références au prospectus comprennent le numéro du visa et sa date de délivrance.

Chapitre 4 : Le contenu du prospectus

Article 20

La mise en garde suivante doit apparaître sur la page de titre du prospectus :

« Visa n°..... du du Conseil du Marché Financier donné en application de l'article 2 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994. Ce visa n'implique aucune appréciation sur les opérations proposées ».

Article 21

Le Conseil du Marché Financier peut demander à modifier ou à supprimer certaines énonciations et à ajouter des informations complémentaires.

Article 22

Le prospectus comporte l'indication du nom, de la fonction et la signature de la ou des personnes qui l'ont établi. Ces personnes attestent qu'à leur connaissance les données du prospectus sont conformes à la réalité et que celui-ci ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Lorsque l'offre au public est faite par l'émetteur, les commissaires aux comptes de celui-ci attestent que ces données ont été vérifiées par leurs soins et doivent donner une opinion concernant l'évolution récente de la société.

Les perspectives d'avenir et les orientations sont arrêtées par le conseil d'administration de la société ou les fondateurs s'il s'agit d'une société qui se constitue par appel public à l'épargne et sous leur responsabilité afin que l'investisseur puisse fonder son jugement.

Lorsque l'opération est réalisée avec l'intervention d'un intermédiaire en bourse, celui-ci atteste qu'il a accompli les diligences d'usage pour s'assurer de la sincérité du prospectus.

Article 23

Le prospectus présente les états financiers intermédiaires accompagnés de l'avis du commissaire aux comptes si le placement intervient à plus de 7 mois de la date de clôture du dernier exercice.

Dans le cas où une société contrôle une ou plusieurs entreprises au sens de l'article 10 de la loi n° 94-117, elle doit présenter outre ses états financiers individuels les états financiers consolidés conformément à la réglementation en vigueur.

Article 24

Si tout ou partie du produit de l'appel public à l'épargne est destiné à financer l'acquisition d'une entreprise, le Conseil du Marché Financier peut exiger :

1- l'identification de la société à acquérir et la procédure de l'opération d'achat ;

2- les états financiers de l'entreprise à acquérir, selon les dispositions des articles 8 et 23 ;

3- les états financiers pro forma, consolidant, à la date du bilan le plus récent de l'émetteur, l'actif et le passif de l'émetteur et de l'entreprise à acquérir ;

4- les objectifs de l'acquisition et leur impact sur la situation et performance de l'entreprise.

Article 25

Lorsque le Conseil du Marché Financier estime cette information utile aux épargnants, il peut exiger, pour l'année précédant celle du bilan le plus récent de l'émetteur, ou permettre, pour chacune des trois années précédant cette date, la présentation au prospectus d'états financiers pro forma cumulant :

1- l'état de résultat de l'émetteur et celui de l'entreprise à acquérir ;

2- l'état des flux de trésorerie de l'émetteur et celui de l'entreprise à acquérir.

Article 26

Le prospectus portant sur des titres de créance ou sur des actions à dividendes prioritaires ou des titres participatifs doit contenir l'information sur la couverture des engagements par l'actif et par les bénéfices.

Article 27

Le Conseil du Marché Financier peut exiger que les états financiers d'une société soumise au contrôle d'une autre société au sens de l'article 10 de la loi n° 94-117 soient présentés séparément au prospectus, qu'ils soient consolidés ou non avec ceux de l'émetteur dans le prospectus.

Lorsque le rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers d'une société soumise au contrôle d'une autre société au sens de l'article 10 de la loi n° 94-117 comporte des réserves, il faut déposer avec le prospectus ce rapport et ces états financiers.

Article 28

Le Conseil du Marché Financier peut permettre la présentation dans le prospectus d'états financiers non consolidés, à titre d'information supplémentaire.

Article 29

Le Conseil du Marché Financier peut demander la notation de l'émission ou de l'admission par une agence spécialisée reconnue par le Conseil du Marché Financier lors de l'examen d'un prospectus d'admission aux négociations ou d'émission portant sur des titres de créances. Il peut également demander toute garantie appropriée lors de l'examen d'un prospectus.

Article 30

Lorsqu'un emprunt fait l'objet d'une garantie, le prospectus contient, outre les rubriques requises pour l'émetteur, une présentation complète du garant, lequel fournit les mêmes renseignements que l'émetteur, à l'exception de ceux relatifs aux valeurs mobilières émises, admises ou offertes.

Lorsque le garant est un émetteur dont les valeurs mobilières sont admises sur la cote de la bourse il peut utiliser un document de référence ou un prospectus visé depuis moins d'un an.

Lorsque le garant est une banque admise à la cote de la bourse, la présentation du garant n'est pas exigée.

Lorsque le garant n'est pas une banque admise à la cote de la bourse, le Conseil du Marché Financier peut exiger une notation du garant.

Dans tous les cas, le contrat de garantie est accessible gratuitement pour consultation à toute personne qui en fait la demande au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de l'emprunt ; une copie du document doit être fournie sans frais à tout intéressé.

Chapitre 5 : Le prospectus abrégé

Article 31

Le prospectus abrégé (annexe n° 2 du présent règlement) est prévu dans les cas suivants :

1 - les valeurs mobilières offertes proviennent de l'exercice d'un droit issu de valeurs mobilières dont l'émission a déjà donné lieu à l'établissement d'un prospectus. Il s'agit notamment du cas de conversion d'obligations convertibles en actions dont l'émission a déjà donné lieu à l'établissement d'un prospectus ;

2 - les valeurs mobilières sont offertes en substitution d'actions de la même société et que leur émission n'entraîne pas une augmentation de capital de l'émetteur ;

3 - L'émetteur qui a obtenu un visa relatif à un placement depuis moins de six mois et qui désire faire un nouvel appel public à l'épargne.

Toutefois, il doit présenter, dans le prospectus, l'information financière prévue aux articles 21 à 26 du présent règlement ;

4 - l'appel public à l'épargne par un émetteur auprès de ses salariés et dirigeants ou de ceux d'une société du même groupe, par la voie du placement de ses propres titres ;

5 - Le placement auprès d'acquéreurs avertis.

Sont considérés acquéreurs avertis, l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les banques, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, les OPCVM ainsi que les intermédiaires en bourse, agissant pour leur propre compte.

Article 32

L'émetteur ne peut pas établir de prospectus abrégé lorsque l'opération envisagée entraîne :

-au moins le doublement du capital ;

-ou une augmentation d'au moins 50% du capital, assortie d'un changement de contrôle ou d'un changement important dans la nature des activités ;

-ou une modification significative de la structure du bilan.

Article 33

Le projet de prospectus abrégé, rédigé en versions arabe et française, est déposé au Conseil du Marché Financier quinze jours de bourse au moins avant la date projetée de l'offre ou de l'admission, par l'intermédiaire en bourse ou la personne chargée du montage de l'opération sauf dérogation du Conseil du Marché Financier.

Article 34

Les dispositions des articles 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 29 et 30 du présent règlement reçoivent application dans le cas d'un prospectus abrégé.

Article 35

L'initiateur de l'offre, qui répond à l'une des conditions d'établissement d'un prospectus abrégé, peut choisir d'établir un prospectus dont le contenu est conforme aux exigences des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent règlement en matière d'établissement du prospectus.

Les exigences des chapitres précités, et notamment les dispositions relatives aux conditions d'attribution du visa, ainsi qu'à la mise à jour, à la diffusion et à la publicité, lui sont alors applicables.

TITRE 2: LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DES SOCIETES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

Chapitre 1 : L'information occasionnelle

Article 36

Les sociétés faisant appel public à l'épargne sont tenues de porter à la connaissance du public, par voie de communiqué dans un journal quotidien, dans le bulletin officiel du Conseil du Marché Financier et dans le bulletin de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dans les plus brefs délais, tout fait important susceptible, s'il était connu, d'avoir une incidence significative sur le cours ou la valeur des titres de ces sociétés.

Article 37

Lorsqu'une personne a été amenée à faire état publiquement de ses intentions et que, par la suite, ces dernières ne sont plus conformes à sa déclaration initiale, elle est tenue de porter immédiatement à la connaissance du public ses nouvelles intentions.

Article 38

Toute personne qui prépare, pour son compte, une opération financière susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours d'une valeur mobilière ou sur la situation et les droits des porteurs de ces valeurs mobilières doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération.

Article 39

Toute information visée aux articles 36 à 38 doit être portée à la connaissance du public sous la forme d'un communiqué dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale et que le Conseil du Marché Financier doit recevoir avant la publication.

Article 40

La diffusion du communiqué intervient en dehors des heures d'ouverture de la bourse.

Si, à la suite d'un événement exceptionnel, la société n'est pas en mesure, dans l'immédiat, de procéder à un communiqué, elle peut demander à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis une suspension de la cotation de la valeur concernée.

Article 41

Le Conseil du Marché Financier peut demander aux émetteurs et aux personnes visées aux articles 36 à 38 la publication, dans les délais appropriés, des informations qu'il juge utiles à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, et à défaut et si cela est possible, procéder lui-même à la publication de ces informations.

Chapitre 2 L'information périodique

Article 42

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent adresser au Conseil du Marché Financier 15 jours de bourse avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire leurs états financiers annuels. Ces états financiers doivent être complets et comporter l'ensemble des documents prévus par la législation comptable des entreprises ainsi que l'ordre du jour et le projet des résolutions proposées par le conseil d'administration et le rapport prévu par l'article 85 du code de commerce. Ce rapport doit contenir les informations prévues par les dispositions de l'article 44 du présent règlement.

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier au Bulletin Officiel du Conseil du Marché Financier et dans un quotidien paraissant à Tunis leurs états financiers annuels. Pour les besoins de publication, les notes aux états financiers peuvent être présentées de manière condensée. Elles doivent néanmoins comporter les notes obligatoires et les notes les plus pertinentes. L'opinion du commissaire aux comptes doit accompagner les états financiers auxquels elle se rapporte.

Après la tenue de l'assemblée générale, les sociétés sont tenues de publier à nouveau leurs états financiers au cas où ils auraient été modifiés. Dans le cas où les états financiers n'ont pas été modifiés, elles publient les résolutions de l'assemblée générale, l'état d'évolution des capitaux propres compte tenu de la décision d'affectation de résultat et le bilan après affectation.

Article 43

Dans le cas du premier exercice, les états financiers portent sur une période qui ne doit pas dépasser 18 mois.

Article 44

Outre les documents prévus par l'article 3 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, la société doit présenter au Conseil du Marché Financier un rapport sur la marche de la société prévu par l'article 85 du code de commerce qui contiennent les informations suivantes :

- une brève description de l'activité de la société au cours du dernier exercice ;

- la situation de la société et son activité au cours de l'exercice écoulé ;
- les résultats de cette activité ;
- les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées ;
- les activités de la société en matière de recherche et de développement ;
- l'évolution prévisible de la situation de la société et les perspectives d'avenir ;
- les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport a été établi ;
- les modifications apportées aux modes de présentation ou des méthodes d'évaluation des comptes ;
- les prises de participation ou les aliénations ;
- l'activité des sociétés dont elle assure le contrôle ;
- les renseignements relatifs à la répartition du capital et des droits de vote ;
- le tableau d'évolution des capitaux propres ainsi que les dividendes versés au titre des trois derniers exercices ;
- l'évolution de la société et de ses performances au cours des 5 dernières années ;
- l'information sur les conditions d'accès aux assemblées ;
- l'existence d'affectation statutaire spécifique des résultats avec mention des bénéficiaires et des conditions d'octroi (dirigeants, salariés, fondateurs, ..) ;
- l'intéressement du personnel ;
- mention sur le déroulement des opérations de rachat et les effets que cette opération a engendré ;
- l'évolution des cours de bourse et des transactions.

Chapitre 3 Les assemblées générales et les mandats sollicités

Article 45

Avant la tenue de toute assemblée générale, la société faisant appel public à l'épargne prépare un document d'information mis à la disposition du public et qui doit contenir les informations prévues à l'annexe 3 du présent règlement. Ce document doit être transmis au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Article 46

Tout actionnaire peut donner mandat de le représenter à une assemblée à toute personne légalement habilitée à le représenter. Le mandat ne vaut que pour l'assemblée en vue de laquelle il est donné. Il englobe également une éventuelle reprise en cas de suspension de la séance.

Chapitre 4 L'utilisation d'une information privilégiée et les déclarations d'initiés

Article 47

Les personnes, disposant d'une information privilégiée en raison de leur qualité de membres des organes de direction ou d'administration ou de délibération ou de contrôle, d'un émetteur faisant appel public à l'épargne ou en raison des fonctions qu'elles exercent au sein d'un tel

émetteur, doivent s'abstenir d'exploiter sur le marché, pour compte propre ou pour compte d'autrui, une telle information soit directement, soit par personne interposée, en achetant ou en vendant des titres de cet émetteur ou des droits liés à ce titre, tant que cette information n'a pas encore été rendue publique.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent doivent s'abstenir de communiquer l'information privilégiée à des fins autres ou pour une activité autre que celles en raison desquelles elle est détenue.

Article 48

Les personnes disposant d'une information privilégiée en raison de la préparation et de l'exécution d'une opération financière et les personnes auxquelles a été communiquée une information privilégiée à l'occasion de l'exercice de leurs professions ou de leurs fonctions ne doivent pas exploiter sur le marché, pour leur compte propre ou pour le compte d'autrui, une telle information ni la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles en raison desquelles elle est détenue, tant que cette information n'a pas encore été rendue publique.

Article 49

Toute personne qui, en connaissance de cause, dispose d'une information privilégiée provenant directement ou indirectement d'une personne mentionnée aux deux articles précédents, ne doit pas exploiter, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui une telle information sur le marché.

Article 50

Les émetteurs dont les titres se négocient sur un marché et les personnes mentionnées à l'alinéa 5 de l'article 48 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 ainsi que tout autre responsable d'un organisme ayant une relation avec le marché financier, sont tenus de prendre toutes mesures utiles en vue d'éviter l'utilisation abusive et la circulation d'informations privilégiées.

Article 51

On entend par information privilégiée, une information non publique, précise, concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières, un ou plusieurs produits financiers qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur ou du produit financier concerné.

Article 52

Le dirigeant d'une société faisant appel public à l'épargne est un initié à l'égard de cette société. Il doit produire une déclaration du nombre de titres qu'il détient dans la société qu'il dirige au moment de son entrée en fonctions, puis lors de toute modification ultérieure.

Dans sa déclaration, il prend en compte tous les titres qu'il détient, directement ou indirectement.

On entend par indirectement, les titres détenus par sa femme, ses enfants mineurs ou par une société dont il est membre d'un organe de direction.

Article 53

La déclaration prévue à l'article précédent doit être faite selon le modèle présenté à l'annexe 4. Elle est déposée au Conseil du Marché Financier dans les 15 jours suivant l'entrée en fonction du dirigeant ou dans les 20 jours suivant la fin du mois où a été effectuée l'opération qui a entraîné la modification du nombre de titres

Article 54

Toute personne qui désire consulter les déclarations déposées en vertu de l'article 53 peut le faire au siège du Conseil du Marché Financier durant les heures normales d'ouverture.

Chapitre 5 : Les déclarations de franchissement des seuils de participation

Article 55

La déclaration de franchissement des seuils de participation prévue à l'article 8 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 est établie selon le modèle présenté à l'annexe n° 5. Cette déclaration doit être déposée auprès du Conseil du Marché Financier dans un délai de 15 jours à compter du franchissement, à la hausse ou à la baisse, précité.

En cas de franchissement de seuil de participation effectué par une personne morale, la déclaration doit être effectuée par le représentant légal de cette personne morale.

Article 56

Dans le cas d'un franchissement des seuils de participation effectué par une SICAV ou un fonds commun de placement, la déclaration de franchissement des seuils doit être effectuée par le gestionnaire de ces organismes.

Les sociétés ou organismes étrangers qui prennent des participations dans des sociétés ou organismes tunisiens qui font appel public à l'épargne sont également soumis à cette obligation. Leur déclaration doit être effectuée par leur représentant légal.

Article 57

La déclaration de franchissement des seuils est obligatoire, même dans le cas où l'actionnaire n'aurait procédé à aucune opération, notamment en cas de variation du capital ou des droits de vote de l'émetteur dus à une augmentation ou réduction du capital, à des conversions d'actions ou à des privations de droits de vote.

Article 58

Les pourcentages prévus dans les seuils mentionnés à l'article 8 de la loi susvisée sont calculés en droits de vote dans le cas où la répartition des droits de vote ne correspondrait pas au nombre ou à la répartition des actions.

Article 59

Les actions et droits de vote pris en compte pour le compte des seuils donnant lieu à déclaration sont :

-Ceux possédés personnellement par la personne tenue à la déclaration ;

- Ceux possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne notamment les actions et droits de vote détenus par des personnes interposées, les actions et droits de vote détenus dans le cadre de conventions de portage, ceux inclus dans les mandats de gestion ou comptes gérés ;

- Les actions et les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle la personne tenue à déclaration ;

- Les actions et les droits de vote possédés par un tiers avec qui la personne tenue à la déclaration agit de concert selon l'article 10 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

Les personnes agissant de concert sont tenues chacune d'elle à déclaration. Elles sont soumises solidairement aux sanctions prévues par l'article 15 de la loi précitée.

Cependant, une seule déclaration pourra être établie pour l'ensemble de ces personnes si elle est signée par chacune d'elles.

-Les actions et les droits de vote que la personne tenue à la déclaration ou l'une des personnes visées aux alinéas précédents est en droit d'acquérir à sa seule initiative, en vertu d'un accord préalable comme dans le cas de titres concernés par une promesse de vente.

Article 60

Ne sont pas pris en compte pour le calcul des seuils de participation :

- Les droits de vote attachés à des actions ou à des certificats de droits de vote ayant fait l'objet d'une privation conformément à l'article 15 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

- Les actions des sociétés admises à la cote et détenues par elles mêmes dans le cadre de l'opération de régulation de cours énoncée à l'article 19 nouveau de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

- Les actions non libérées après un appel de libération resté sans effet.

Article 61

En vue de permettre la connaissance par la personne tenue à déclaration du nombre total d'actions et de droits de vote d'une société faisant appel public à l'épargne, toute société faisant appel public à l'épargne informe le Conseil du Marché Financier et ses actionnaires selon le modèle établi à l'annexe n° 5 et conformément à l'article 11 de la loi susvisée, du nombre total des droits de vote existant à la date de la tenue de chaque assemblée générale et ce dans les 15 jours qui suivent ladite assemblée.

Si entre deux assemblées générales le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage de 5% par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, dès qu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires par voie de presse du nouveau nombre à prendre en compte. Elle en informe également le Conseil du Marché Financier.

Article 62

Toute personne qui désire consulter les déclarations de franchissement de seuils de participation déposées en vertu de l'article 55 du présent règlement peut le faire au siège du Conseil du Marché Financier durant les heures normales d'ouverture.

Titre 3 : La publicité relative aux valeurs mobilières

Chapitre 1er : Champ d'application

Article 63

La publicité est la sollicitation ou le conseil prodigué dans un lieu accessible au public ou par les ondes, quels que soient les supports utilisés, presse écrite ou orale, affichage, procédés audiovisuels, moyens électroniques, Internet...

Cette publicité peut exister non seulement lorsqu'elle se présente comme telle mais aussi lorsqu'elle résulte d'informations à caractère promotionnel émanant de toute personne ayant été sollicitée par l'initiateur du produit.

Est considérée comme publicité tout article comportant des indications encourageant une souscription.

Chapitre 2 : Dispositions particulières

Article 64

Une publicité relative à des valeurs mobilières doit être émise uniquement dans le but de promouvoir des valeurs mobilières. Elle ne doit contenir aucun autre élément publicitaire.

Elle ne doit pas également comparer deux valeurs mobilières.

Article 65

La présentation des dirigeants des sociétés émettrices des valeurs mobilières offertes doit être modérée.

Article 66

La démonstration des avantages d'un placement en valeurs mobilières doit rester modérée et aucune assurance d'accroissement ou de préservation en pouvoir d'achat des capitaux investis ne peut être donnée.

Article 67

Chaque graphique ne doit contenir que des éléments comparables représentés selon la même échelle.

Article 68

Chaque fois qu'il est fait référence à des résultats passés, il convient notamment :

- d'éviter toute mention pouvant conduire à des erreurs d'interprétation de la part des éventuels investisseurs ; de ce point de vue, une référence aux seuls mots de rendement et de rentabilité, non accompagnés de précisions destinées à permettre d'en apprécier la portée, est susceptible de prêter confusion du fait de l'ambiguïté de ces termes ;

- de qualifier ces résultats avec précision ;

- de rappeler que les résultats passés ne sont pas garants des résultats futurs.

Article 69

Toute publicité relative à des valeurs mobilières comportant des énonciations relatives à des avantages spécifiques doit contenir l'indication des conditions d'octroi, de validité et de déchéance desdits avantages. Elles doivent être fondées quant à la valeur réelle de l'avantage eu égard à la situation.

S'il est fait référence à des dispositions fiscales particulières, il est recommandé de ne pas donner à celles-ci une place excessive dans la publicité et de faire apparaître, le cas échéant, les dispositions moins favorables qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

Dans le cas d'existence d'un droit de renonciation, la publicité doit spécifier la période d'exercice de droit d'annulation ainsi que tout élément de rémunération ou de dédommagement y afférent.

Article 70

Il est interdit de démontrer qu'avec un investissement constant, le souscripteur, obtenant plus ou moins d'actions selon que la bourse est en baisse ou en hausse, se trouve toujours gagnant.

Article 71

L'émetteur communique au Conseil du Marché Financier les publicités projetées relatives à l'opération avant leur diffusion, en présentant les maquettes et projet afférents dans les formes appropriées aux différents supports retenus.

Dans la mesure où cette publicité ne respecterait pas ce règlement, le Conseil du Marché Financier met la société en demeure d'interrompre cette publicité.

Titre 4 : Informations à diffuser à l'occasion du rachat par les sociétés cotées de leurs propres actions

Chapitre 1er : Champs d'application

Article 72

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis à la cote de la bourse et qui réalisent directement ou par personne interposée un programme de rachat de leurs titres en application de l'article 19 nouveau et de l'article 88 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

Elles s'appliquent aux interventions des dirigeants de la personne morale concernée sur les titres et pour le compte de celle-ci.

Article 73

Les interventions d'une société sur ses propres titres doivent avoir pour objet, dans l'intérêt de ses actionnaires, soit d'assurer la liquidité du marché du titre concerné, soit de réduire les fluctuations excessives de son cours, soit d'annuler ses actions.

Article 74 :

Les interventions des émetteurs ne doivent pas avoir pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché et d'induire autrui en erreur.

Ces interventions sont réputées régulières lorsqu'elles obéissent aux conditions suivantes :

- elles sont effectuées par un seul intermédiaire par séance de bourse, sauf pendant la période située entre l'annonce d'une émission et un mois après la cotation des titres émis lorsqu'elles sont faites en vue d'assurer la bonne fin de cette émission ;

-elles ne peuvent être réalisées par transactions de blocs ;

-elles sont situées à l'intérieur de la fourchette définie par le cours le plus bas et le cours le plus élevé autorisés au cours de la séance de bourse ;

-elles représentent un volume maximal de 25% de la moyenne des transactions quotidiennes constatées sur une période de référence de 30 jours de bourse précédant l'intervention.

Article 75

Un émetteur doit s'abstenir d'intervenir sur ses propres titres :

-pendant une période de 15 jours précédant la date à laquelle ses comptes consolidés, ou à défaut ses comptes annuels sont rendus publics ;

-pendant la période comprise entre la date à laquelle cet émetteur a eu connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une influence significative sur le cours des titres de l'émetteur et la date à laquelle cette information est rendue publique.

Chapitre 2 : Information préalable au lancement d'un programme de rachat

Article 76

Tout émetteur souhaitant réaliser un programme de rachat de ses titres établit, au préalable, par son conseil d'administration une note d'information adressée au Conseil du Marché Financier.

La note d'information indique :

-la répartition du capital de l'émetteur faisant apparaître les titres qu'il détient directement ou indirectement ;

-les finalités du programme de rachat ;

-la part maximale du capital, le nombre maximal et les caractéristiques des titres que l'émetteur se propose d'acquérir et le montant maximal des fonds destinés à la réalisation du programme ;

-la durée et le calendrier du programme de rachat ;

-les éléments permettant d'apprécier l'incidence du programme sur la structure financière, les résultats de l'émetteur, la valeur de l'actif net et le bénéfice net, par titre de capital ;

-les régimes fiscaux des rachats ;

-l'utilisation des titres achetés.

Pendant la réalisation du programme de rachat, toute modification significative de l'une des informations énumérées ci-dessus doit être portée, le plus tôt possible, à la connaissance du public par voie de communiqué établi selon les modalités prévues par le présent règlement.

Article 77

Les émetteurs pour lesquels un programme de rachat de titres est en cours de réalisation informent mensuellement le Conseil du Marché Financier du nombre de titres achetés et de leur coût moyen pondéré tant pour le mois écoulé que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat.

A la clôture de l'opération, les émetteurs ayant réalisé un programme de rachat des actions, doivent adresser au Conseil du Marché Financier un rapport détaillé sur son déroulement et sur les effets que cette opération a engendrés.

Article 78

Les émetteurs déclarent le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation.

Article 79

Les émetteurs qui ont été autorisés par leur assemblée générale à réaliser un programme de rachat avant l'entrée en vigueur du présent règlement établissent la note d'information selon les modalités prévues à l'article 76.

Article 80

Les émetteurs doivent tenir un registre spécial indiquant dans l'ordre les négociations effectuées, le cours d'achat ou de vente, le nombre d'actions, les cours y compris les frais, le nombre total des actions, l'intermédiaire exécutant. Le rapport du conseil à l'assemblée générale doit faire état de la réalisation de l'opération. Au cas où l'entreprise ne publie pas des états financiers consolidés, elle doit déclarer pour les entreprises dont elle assure le contrôle les opérations opérées sur ces titres.

Titre 5 : Informations des actionnaires et du public à l'occasion d'une offre publique d'acquisition ou d'une offre publique de retrait

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 81

L'offre publique d'acquisition est la procédure qui permet à une personne physique ou morale de faire connaître publiquement qu'elle se propose d'acheter ou d'échanger tout ou partie des titres d'une société.

L'offre publique de retrait est la procédure qui permet à une personne physique ou morale agissant seule ou de concert d'acheter la totalité des titres de capital ou donnant accès au capital non détenu par elle conformément aux dispositions du Règlement Général de la Bourse.

Article 82

On entend par initiateur, la personne physique ou morale qui dépose le projet de l'offre publique, ainsi que la personne agissant de concert avec ladite personne au sens de l'article 10 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

Cette personne est tenue de se soumettre aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 et des articles 129 à 158 du Règlement Général de la Bourse.

Chapitre 2 : Information des actionnaires et du public

Article 83

Pendant la période de l'offre, l'initiateur et la société visée s'assurent que leurs actes, décisions et déclarations n'ont pas pour effet de compromettre l'intérêt social et l'égalité de traitement et d'information des détenteurs des titres des sociétés concernés.

Si les dirigeants des sociétés concernées décident d'accomplir des actes autres que ceux de gestion courante, ils en avisent le Conseil du Marché Financier afin de lui permettre de veiller à l'information du public et de faire connaître, le cas échéant, son appréciation.

Article 84

Les initiateurs d'une offre publique d'acquisition présentent un prospectus dont le contenu est établi dans les annexes 7 et 8 du présent règlement.

Article 85

Les sociétés visées par une offre publique d'acquisition présentent une note d'information dont le contenu est établi dans l'annexe 6 du présent règlement. Ce document est soumis au visa préalable du Conseil du Marché Financier.

Article 86

L'initiateur d'une offre publique de retrait présente un prospectus dont le contenu est établi dans l'annexe 9 du présent règlement.

Titre 6 : Admission ou émission de titres émis en rémunération des opérations de fusion, de scission ou d'apports d'actifs

Article 87

Lors d'opérations de fusion-absorption, de fusion-scission (création d'une troisième entité) ou d'apports d'actifs, l'émetteur doit établir un prospectus en se conformant au schéma relatif aux titres concernés (annexe n° 1), complétée par une présentation de l'opération qui a donné lieu à l'émission ou l'admission de titres (annexe n° 10)

Article 88

Le prospectus d'émission ou d'admission de titres émis en rémunération des opérations de fusion-absorption, de fusion-scission ou d'apports d'actifs est publié et diffusé dans les mêmes conditions que celles relatives au prospectus d'émission ou d'admission de valeurs mobilières ou de produits financiers à la cote.

Article 89

Afin de prévenir de possibles opérations d'initiés, un projet d'apports ou de fusion pouvant avoir une incidence sur les cours de bourse doit être annoncé dès lors qu'il ne peut plus être gardé secret.

Le communiqué annonçant les modalités d'un projet précise clairement que la réalisation de celui-ci est subordonnée à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire.

Titre 7 : Les sanctions

Article 90

Sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires, toute personne qui enfreint le présent règlement est passible des sanctions prévues à l'article 40 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.

Annexe 1 au Règlement portant sur l'appel public à l'épargne SCHEMA DU PROSPECTUS

Donner, dans les premières pages du prospectus, un résumé des informations, présentées dans le corps du texte, qui sont les plus susceptibles d'influer sur la décision de l'investisseur.

Chapitre 1er : Responsables du prospectus et responsables

du contrôle des comptes

(tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres)

1.1 Nom et fonctions des personnes physiques qui assument la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci, avec mention dans ce cas des parties concernées.

En principe, cette personne ou ces personnes sont :

- le président du conseil d'administration pour une société anonyme.
- le directeur général s'il est investi d'un mandat de gestion.

1.1.1 Lorsque l'offre est réalisée par un tiers agissant pour son propre compte, le prospectus comporte uniquement la signature de ce tiers.

1.1.2 Lorsque l'offre est faite pour le compte de l'émetteur des titres ou avec son accord, le prospectus comporte, outre la signature de l'initiateur de l'offre, la signature des responsables de l'émetteur.

1.1.3 Lorsque l'offre est réalisée avec l'intervention d'un intermédiaire agissant pour le compte de la société ou d'un tiers, le prospectus comporte la signature de cet intermédiaire qui atteste avoir accompli les diligences d'usage pour s'assurer de la sincérité du prospectus.

1.2 Attestation des responsables cités au point 1.1 certifiant que, à leur connaissance et pour la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité, les données de celui-ci sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'informations fausses ou trompeuses. La signature de la personne ou des personnes qui assument la responsabilité du prospectus sera précédée de la formule :

« A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur ainsi que sur les droits attachés aux titres offerts ; elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée ».

1.3 Nom, adresse et qualification des commissaires aux comptes qui ont procédé à la vérification des comptes annuels des trois derniers exercices.

La signature des commissaires aux comptes est précédée de la mention du type de diligences effectuées. Cette mention est la suivante :

« Nous avons procédé à la vérification des informations financières et des données comptables figurant dans le présent prospectus en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées. »

Indication est donnée des autres renseignements qui figurent dans le prospectus et qui ont été vérifiés par les commissaires aux comptes.

Le cas échéant, les réserves faites par les commissaires aux comptes sont indiquées.

1.4 Politique d'information.

- Nom et numéro de téléphone du responsable de l'information.

Chapitre 2 : Renseignements concernant l'opération

Fiche A Emission ou offre de titres de capital

2.1 Renseignements relatifs à une émission.

2.1.1 Indication des résolutions, autorisations et approbations en vertu desquelles les titres sont émis. Préciser le montant maximal d'émission autorisé.

Préciser si ces résolutions, autorisations et approbations sont assorties de conditions particulières.

2.1.2 Nombre, valeur nominale, forme et catégorie des titres.

2.1.3 Prix de souscription, avec indication de la valeur nominale de la prime d'émission. Justification du prix de souscription dans le cas d'un premier appel public à l'épargne au moyen du prospectus prévu à l'article 6.

Modalités de paiement du prix, notamment dans le cas d'actions non libérées à la souscription.

Eventuellement, montant des frais mis explicitement à la charge du souscripteur.

2.1.4. Droit préférentiel de souscription.

- Indication de l'existence ou de l'absence de droit préférentiel de souscription.

- Modalités d'exercice du droit préférentiel, négociabilité des droits de souscription, sort des droits de souscription non exercés (négociation des rompus ...).

- Indication, s'il y a lieu, des raisons de la limitation ou de la suppression de ce droit ; dans ces cas, justification du prix d'émission lorsqu'il s'agit d'une émission contre espèces ; indication des bénéficiaires si la limitation ou la suppression du droit préférentiel est faite en faveur de personnes déterminées.

- Indication de l'existence d'une priorité accordée aux actionnaires en l'absence d'un droit préférentiel, conditions d'exercice de cette priorité (exemples : délai d'exercice, parité et base de calcul..).

- Indication des intentions formulées par certains actionnaires de suivre ou de participer à l'émission pour tout ou partie de leurs droits.

2.1.5 Période de souscription.

2.1.6 Jouissance des titres nouveaux.

- Quand la date de jouissance ne coïncide pas avec le début de l'exercice social, préciser la part du dividende qui sera versée aux actionnaires et, s'il y a lieu, indiquer le mode de calcul de celle-ci.

- Dans le cas où une augmentation de capital par attribution d'actions gratuites est concomitante ou postérieure à l'émission, préciser les modalités de cette attribution et, notamment, les droits de souscripteurs d'actions de numéraire à l'égard de cette attribution.

2.1.7 Etablissements domiciliataires.

Etablissements chargés de recueillir les souscriptions du public.

2.1.8 Modalités et délais de délivrance des titres, création éventuelle de certificats provisoires.

2.1.9 Mode de placement.

Description brève du mode de placement :

Indiquer, le cas échéant, les intermédiaires en bourse ou les banques qui, vis-à-vis de l'émetteur, prennent ferme l'émission ou en garantissent la bonne fin. Si la prise ferme ou la garantie ne porte pas sur la totalité de l'émission, mentionner la quote-part non couverte.

Décrire brièvement tout autre mode de placement. Dans le cas du placement pour compte, indiquer autant que faire se peut la limite inférieure et la limite supérieure des fonds à recueillir, ainsi que la date où prend fin le placement.

Faire figurer la limite inférieure en page de titre.

Lorsqu'un syndicat de placement a été constitué, indiquer l'intermédiaire en bourse ou l'établissement de crédit chef de file.

2.1.10 But de l'émission.

Affectation envisagée de l'émission.

Indiquer, suivant le cas, si les fonds collectés contribuent à de nouveaux investissements, au renforcement de la structure financière, à la reconstitution du capital...

Indiquer, le cas échéant, si d'autres ressources d'origine externe sont utilisées pour faire face aux besoins financiers de la société.

Si une partie importante du produit du placement est affectée au remboursement d'un emprunt, indiquer l'emploi des fonds empruntés dans le cas d'un emprunt datant de moins de deux ans.

2.2 Renseignements relatifs à une offre de vente de titres.

2.2.1 Motivation de l'offre publique de vente ; indication s'il y a lieu de l'accord de l'émetteur sur cette cession.

2.2.2 Prix d'offre et justification de ce prix dans le cas d'une introduction en bourse. Pour éléments d'appréciation de ce prix, préciser :

- Valorisation de l'affaire par rapport à l'actif net comptable (le nombre de fois que représente le prix payé par rapport à l'actif net au dernier bilan), de la société et sous forme consolidée. Indication des méthodes retenues pour la détermination de l'actif net réévalué, s'il y a lieu, et expression du prix relativement à cette nouvelle évaluation.

- Rapport prix de l'action/résultat net.
- Rapport prix de l'action/marge brute d'autofinancement par action de la dernière période et du prochain exercice.

- Rapport prix de l'action/cash flow par action.
- Prime que représente le prix d'offre par rapport à la moyenne des cours de bourse des 3 et 6 derniers mois.

- Référence à d'éventuelles opérations financières récentes (offres publiques d'achat ou de vente, négociation de bloc, fusions, scissions, augmentations de capital...) ayant donné lieu à une évaluation de la société.

- Référence aux critères habituellement retenus pour les entreprises ayant le même type d'activité et comparaison avec des transactions récentes comparables.

Mentionner la méthode et les hypothèses choisies. Le Conseil du Marché Financier peut demander un exemplaire du rapport d'évaluation établi par l'expert conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.

Prévoir l'éventualité de la modification du prix de l'offre.

2.2.3 Répartition du capital avant l'opération et répartition attendue après l'opération.

2.2.4 Noms des actionnaires qui mettent des titres à la disposition du public en précisant le nombre de titres.

2.2.5 Modalités de paiement du prix.

Eventuellement, montant des frais mis explicitement à la charge du souscripteur ou de l'acquéreur.

2.2.6 Période d'offre.

Indication du jour d'ouverture et du jour de clôture de l'offre.

S'il y a lieu, indication de la possibilité d'une clôture anticipée de la période d'offre.

2.2.7 Etablissements domiciliaires.

Etablissements chargés de recueillir les demandes du public.

2.2.8 Modalités et délais de délivrance des valeurs mobilières.

2.2.9 Mode de placement.

Description brève du mode de placement.

Indiquer, le cas échéant, les intermédiaires en bourse qui, vis-à-vis de l'émetteur, prennent ferme l'émission ou en garantissent la bonne fin. Si la prise ferme ou la garantie ne porte pas sur la totalité de l'émission, mentionner la quote-part non couverte.

Décrire brièvement tout autre mode de placement. Dans le cas du placement pour compte, indiquer autant que faire se peut la limite inférieure et la limite supérieure des fonds à recueillir, ainsi que la date où prend fin le placement. Faire figurer la limite inférieure en page de titre.

2.3 Renseignements divers sur l'émission ou sur l'offre.

2.3.1 Montant total prévu de l'émission ou des placements publics ou privés et nombre d'actions émises ou placées, le cas échéant par catégorie.

S'il y a lieu, indication des possibilités de modification de ce montant en précisant les modalités.

2.3.2 Si le placement public a été ou est fait simultanément sur les marchés de divers Etats, et que des tranches ont été ou sont réservées à certains de ceux-ci, indication de ces tranches ; indication des modalités de ces affectations.

2.3.3 Si, simultanément ou presque simultanément à l'émission ou au placement public, des actions de même catégorie sont souscrites ou placées de manière privée ou si des actions d'autres catégories sont créées en vue de leur placement public ou privé, indication de la nature de ces opérations ainsi que du nombre et des caractéristiques des actions sur lesquelles elles portent.

2.4 Renseignements généraux sur les valeurs mobilières émises ou offertes.

2.4.1 Description sommaire des droits attachés aux valeurs mobilières, notamment étendue du droit de vote, droits à la répartition du bénéfice et à la participation à tout boni en cas de liquidation, ainsi que tout privilège.

Délai de prescription des dividendes et indication au profit de qui cette prescription opère.

2.4.2 Description sommaire du régime de négociabilité des valeurs mobilières. S'il y a lieu, restrictions à cette négociabilité (par exemple clause d'agrément).

2.4.3 Régime fiscal applicable.

2.5 Marché des titres :

S'il y a lieu, indication des marchés tunisiens ou étrangers, réglementés ou non, où des titres de l'émetteur de même catégorie sont négociés.

En cas d'inexistence actuelle d'un marché pour la négociation des titres offerts, insertion de la mention suivante, en caractères gras, en page de titre :

« Il n'existe, à la date du visa, aucun marché pour la négociation des titres offerts ».

Eventuellement, addition de la mention :

« Toutefois, une demande d'admission à la cote a été présentée à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. La Bourse a indiqué, en date du ----- qu'elle donnera suite à cette demande si le placement des titres prévu dans le présent prospectus est mené à bonne fin. »

2.6 Tribunaux compétents en cas de litige ou modalités d'arbitrage.

Fiche B Emission ou offre de titres de créance

2.7 Renseignements relatifs à une émission.

2.7.1 Indication des résolutions, autorisations et approbations en vertu desquelles les titres sont émis. Préciser le montant maximal d'émission autorisé.

Préciser si ces résolutions, autorisations et approbations sont assorties de conditions particulières.

2.7.2 Nombre et valeur nominale des titres, montant nominal de l'emprunt ; si ce montant n'est pas fixé, mention doit en être faite.

Produit brut et produit net estimés de l'emprunt, avec indication de la rémunération de l'intermédiaire et des frais d'émission. Ces données sont présentées à la fois de façon globale, pour l'ensemble de l'émission, et sur une base unitaire, par titre.

2.7.3 Si le placement, public ou privé, a été ou est fait simultanément sur les marchés de divers Etats, et que des tranches ont été ou sont réservées à certains de ceux-ci, indication de ces tranches.

2.7.4 Période d'ouverture de la souscription ou du placement des titres et indication des possibilités éventuelles de clôture anticipée.

Mention précisant, s'il y a lieu, que les souscriptions sont susceptibles de réduction.

2.7.5 Indication des organismes financiers chargés de recueillir les souscriptions du public.

2.7.6 Buts de l'émission.

Affectation envisagée de l'émission.

Indiquer, suivant le cas, si les fonds collectés contribuent à de nouveaux investissements, au renforcement de la structure financière...

Indiquer, le cas échéant, si d'autres ressources d'origine externe sont utilisées pour faire face aux besoins financiers de la société.

2.8 Renseignements relatifs à une offre publique de vente.

2.8.1 Motivation de l'offre publique de vente ; indication s'il y a lieu de l'accord de l'émetteur sur cette vente.

Indication du nombre de titres de même catégorie détenus par le vendeur ; si le nombre de titres offerts est inférieur, indication des intentions du vendeur concernant les titres qui ne sont pas vendus.

2.8.2 Période d'offre.

Indication du jour d'ouverture et du jour de clôture de l'offre.

S'il y a lieu, indication de la possibilité d'une clôture anticipée de la période d'offre.

2.8.3 Prix de vente.

Modalités de paiement du prix.

Eventuellement, montant des frais mis explicitement à la charge du souscripteur ou de l'acquéreur.

2.8.4 Fiscalité de l'offre et du produit.

2.8.5 Date (s) de règlement.

2.8.6 Etablissements domiciliaires.

Etablissements chargés de recueillir les demandes du public.

2.8.7 Modalités et délais de délivrance des valeurs mobilières.

2.8.8 Le vendeur fournit aussi les renseignements prévus au point 2.9, à l'exception des points 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, et 2.9.13, actualisés à la date de l'offre.

2.9 Caractéristiques des titres émis.

2.9.1 Nature, forme et délivrance des titres.

Indication de la législation sous laquelle les titres sont créés.

Formes et catégories des titres.

Modalités et délais de délivrance des titres, et date prévue pour leur inscription en compte au nom du souscripteur.

2.9.2 Prix de souscription - Prix d'émission, coupon couru s'il y a lieu.

Modalités de paiement .

2.9.3 Jouissance des titres.

Date d'entrée en jouissance des titres.

2.9.4 Date (s) de règlement.

2.9.5 Taux nominal ou caractéristiques nominales. Si plusieurs taux d'intérêt sont prévus, indication de ces taux et des modalités de modification de ces taux.

Si le taux est variable ou indexé, indication et définition de l'indice, modalités de son calcul et de sa diffusion ; marge nominale, additive, multiplicative ; clauses de substitution ; fournir un tableau ou un graphique récapitulant l'évolution au cours des dix dernières années de l'indice retenu.

Indication des organismes habituellement chargés du calcul du taux.

Indication des atypismes éventuels, taux plancher, taux plafond...

Modalités d'octroi d'autres avantages, qu'elle qu'en soit la nature ; méthode de calcul de ces avantages.

2.9.6 Intérêts.

Montant, périodicité, date (s) d'échéance, atypismes éventuels...

Mention doit être faite le cas échéant des clauses de subordination relative au paiement des intérêts, aux différés de mise en paiement, à la rémunération des intérêts différés...

Le cas échéant, délai de prescription des intérêts.

2.9.7 Amortissement, remboursement.

Modalités de l'amortissement normal, tableau d'amortissement, tirage, prix de remboursement, indexation, octroi d'avantages,...

Existence d'options de remboursements anticipés, de prorogations ou de facultés d'échange...

Le cas échéant, délai de prescription du capital.

Facultés d'amortissement anticipé, de rachats en bourse, d'offres publiques, existence de fonds de régulation... Modalités d'exercice de ces opérations (prix, limites, quantités, imputation des titres...).

La description de ces opérations doit faire apparaître clairement les conséquences possibles pour un souscripteur qui désirait garder ses titres jusqu'à leur échéance normale, et notamment les incidences éventuelles de ces opérations sur le calendrier de l'amortissement normal.

2.9.8 Taux de rendement actuariels ou marges actuarielles.

Indication du ou des taux de rendement actuariels, définition, méthode de calcul résumée et signification de ces taux indication de ces taux dans les différentes hypothèses de remboursement, d'amortissement ou d'octroi d'autres avantages.

En cas d'émission à taux variables, indication de la ou des marges actuarielles, définition et signification de ces marges ; indication de la ou des marges actuarielles dans les différentes hypothèses de remboursement, d'amortissement ou d'octroi d'autres avantages.

2.9.9 Durée totale et durée de vie moyenne de l'emprunt.

Indication de la durée totale.

Indication de la durée de vie moyenne de l'emprunt, en précisant la définition et la signification de cette durée.

2.9.10 Clauses d'assimilation.

Le cas échéant, assimilation aux titres d'une émission antérieure.

Faculté d'émissions ultérieures de titres assimilables.

2.9.11 Rang de créance :

Maintien de l'emprunt à son rang.

Mention doit également être faite, le cas échéant, des clauses de subordination de l'emprunt par rapport aux autres dettes de la société, déjà contractées ou futures.

2.9.12 Garanties.

Le cas échéant, nature et portée précise des garanties, sûretés et engagements destinés à assurer le remboursement des titres et le paiement des intérêts.

Si la garantie ne porte pas sur la totalité de l'émission, mention des quotes-parts couvertes et non couvertes.

Indication des lieux où le public peut avoir accès aux textes des contrats relatifs à ces garanties, sûretés et engagements.

Lorsqu'il n'existe pas de telles sûretés, garanties ou engagements, ce fait est mentionné.

2.9.13 Mode de placement.

Description brève du mode de placement.

Lorsque l'emprunt fait l'objet d'un contrat de prise ferme par un syndicat de banques, indiquer le banquier ou les banquiers chefs de file. Le cas échéant, indiquer les personnes physiques ou morales, autres que des banques, qui garantissent la bonne fin de l'opération.

Si la prise ferme ou la bonne fin de l'opération ne porte pas sur la totalité de l'émission, mention des quotes-parts couvertes et non couvertes.

Décrire brièvement tout autre mode de placement. Dans le cas du placement pour compte, indiquer autant que faire se peut la limite inférieure et la limite supérieure des fonds à recueillir, ainsi que la date où prend fin le placement.

2.9.14 Notation :

Notation de l'émission, du programme d'émission auquel elle appartient ou de l'émetteur pour la globalité de sa dette de même nature (dettes subordonnées, dettes non subordonnées ...).

Indication de la définition de cette notation, et nom de l'agence qui l'a attribuée.

Lorsqu'il n'existe pas de notation, ce fait est mentionné.

2.9.15 Organisation de la représentation des porteurs de titres : masse, ou autre forme de représentation.

Nom et fonctions ou dénomination et siège du représentant des porteurs : principales conditions de cette représentation, notamment conditions de désignation et de remplacement du représentant.

2.9.16 Fiscalité des revenus et des résultats de cession des titres, pour les personnes physiques et les personnes morales.

Le cas échéant, retenues fiscales à la source sur les revenus ou le remboursement des titres, prélevées dans le pays d'origine ou dans le pays de cotation.

Information concernant la prise en charge éventuelle de ces retenues à la source par l'émetteur.

2.10 Renseignements généraux :

2.10.1 Liste des établissements financiers chargés du service financier de l'emprunt.

Préciser que cette liste mise à jour sera tenue par la société émettrice à la disposition des porteurs de titres.

2.10.2 Marché des titres.

S'il y a lieu, indication des marchés tunisiens ou étrangers, réglementés ou non, où des titres de l'émetteur de même catégorie sont négociés.

En cas d'inexistence actuelle d'un marché pour la négociation des titres offerts, insertion de la mention suivante, en caractères gras, en page de titre :

« Il n'existe, à la date du visa, aucun marché pour la négociation des titres offerts ».

Eventuellement, addition de la mention :

« Toutefois, une demande d'admission à la cote a été présentée à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis. La Bourse a indiqué, en date du qu'elle donnera suite à cette demande si le placement des titres prévu dans le présent prospectus est mené à bonne fin. »

2.10.3 Tribunaux compétents en cas de litige.

Chapitre 3 : Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et son capital (tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres)

3.1 Renseignements de caractère général concernant l'émetteur.

3.1.1 Dénomination, siège social.

3.1.2 Forme juridique de l'émetteur ; législation de l'émetteur, indication des principaux textes réglementaires qui lui sont applicables.

3.1.3 Date de constitution et date d'expiration de l'émetteur ; durée de l'émetteur lorsqu'elle n'est pas indéterminée.

3.1.4 Indication de l'objet social.

3.1.5 Indication du registre et du numéro d'immatriculation au registre du commerce.

3.1.6 Exercice social (date de début, date de fin ; durée).

3.1.7 Clauses statutaires particulières :

- Répartition statutaire des bénéfices ;
- Assemblées générales (modes de convocation, conditions d'admission, conditions d'exercice du droit de vote) ;
- Existence de droits de vote multiples ;
- conditions d'acquisition ;
- Existence de seuils statutaires devant être déclarés à l'émetteur, sanctions prévues en cas de manquement à ces déclarations.

3.2 Renseignements de caractère général concernant le capital.

3.2.1 Montant du capital souscrit, nombre et catégories de titres qui le représentant, avec mention de leurs caractéristiques principales.

Partie du capital souscrit à libérer, avec indication du nombre ou de la valeur nominale globale et de la nature des titres non entièrement libérés, ventilés le cas échéant selon leur degré de libération.

3.2.2 Lorsqu'il existe des obligations convertibles, échangeables, remboursables en titres donnant accès au capital ou autres, indiquer :

- Les délais d'exercice de l'option et les bases de conversion, d'échange ou de souscription ;
- Le nombre d'obligations convertibles, échangeables restant en circulation ;
- Nombre d'actions susceptibles d'être créées par catégorie.

3.3 Tableau de l'évolution du capital.

Présenter, sous forme de tableau, l'évolution du capital au cours des cinq dernières années ou, si l'émetteur a été constitué depuis moins de cinq ans, depuis son origine. Ce tableau ne comprend pas les modifications résultant de l'augmentation de capital qui fait l'objet du prospectus.

3.4 Lorsque le prospectus est établi à l'occasion d'une émission ou d'une cession de titres représentatifs de capital, préciser :

3.4.1 S'il existe un capital autorisé, mais non émis (cas des SICAF), ou un engagement d'augmentation de capital, notamment en cas d'obligations convertibles ou échangeables, indication :

- du montant de capital autorisé, et de l'échéance éventuelle de l'autorisation ;
- des catégories de bénéficiaires ayant un droit préférentiel pour la souscription de ces tranches supplémentaires de capital ;
- des conditions et modalités de l'émission des titres de capital correspondant à ces tranches.

3.4.2 S'il existe des titres non représentatifs de capital (parts de fondateurs, certificats de droits de vote...), mention de leur nombre et de leurs caractéristiques principales.

3.5 Répartition actuelle du capital et des droits de vote.

3.5.1 Indiquer, en mentionnant la date à laquelle le renseignement a été recueilli :

- le nombre total des droits de vote avec ventilation selon les diverses catégories ;
- le nom des actionnaires qui détiennent plus de 5% du capital ou des droits de vote de l'émetteur ;
- les pourcentages de capital et de droits de vote détenus par l'ensemble des membres des organes d'administration et de direction ;
- le nombre approximatif d'actionnaires, en fonction, soit des résultats d'une enquête, soit du nombre des souscripteurs à une récente augmentation du capital, soit des pouvoirs reçus lors de la dernière assemblée générale, etc.

3.5.2 Pour autant qu'elles sont connues de l'émetteur, indication des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, isolément ou conjointement, ou de concert, exercent ou peuvent exercer un contrôle sur lui, et mention du pourcentage du capital et des droits de vote détenus.

3.6 Si l'émetteur fait partie d'un groupe, description sommaire du groupe et de la place que l'émetteur y occupe.

3.7 Dividendes.

Montant du dividende global et par action pour les trois derniers exercices.

3.8 Marché des titres de l'émetteur.

S'il y a lieu, indication des marchés, tunisiens ou étrangers, réglementés ou non, où les titres de l'émetteur sont négociés.

Chapitre 4 : Renseignements concernant l'activité de l'émetteur

(tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres)

4.1 Présentation de la société et du groupe.

4.1.1 Bref historique et évolution de la structure de la société holding et des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 10 de la loi n° 94-117 pendant les trois dernières années. Toutes les fois que cela apparaît utile, insérer un organigramme du groupe.

4.1.2 Description des principales activités de l'émetteur, ayant une importance significative sur le chiffre d'affaires ou le résultat consolidé des trois derniers exercices ou de l'exercice en cours, en précisant :

- Les principales catégories de produits ou de services ;
- les raisons des variations importantes, favorables ou défavorables, dans les résultats d'exploitation de l'émetteur au cours des trois dernières années ;
- s'il y a lieu, la saisonnalité des activités.

Indication des activités soumises à des statuts fiscaux spécifiques ou des règles publiques particulières dont la modification aurait un impact significatif.

4.1.3 Pour les activités minières, les activités d'extraction d'hydrocarbures et d'exploitation de carrières et les autres activités analogues, pour autant qu'elles soient significatives, description des gisements, estimation des réserves économiquement exploitables et durée probable de cette exploitation, avec indication des méthodes d'évaluation,

Indication de la durée et des conditions principales de concessions d'exploitation (coûts moyens de production, prix de vente) et des conditions économiques et de leur exploitation.

Indication concernant l'état d'avancement de la mise en exploitation.

Engagements de livraison.

Indication de toute interruption des activités de l'émetteur susceptible d'avoir ou ayant eu, dans un passé récent, une incidence significative sur sa situation financière et ses résultats.

4.1.4 Lorsque les renseignements fournis aux points 4.1.1 à 4.1.3 ont été influencés par des événements exceptionnels, il en est fait mention.

4.1.5 Donner des indications, s'il y a lieu, sur les facteurs de risque et la nature spéculative de l'activité de l'émetteur ou des titres offerts. En plus de facteurs communs à un secteur d'activité, il faut mentionner tout facteur particulier susceptible d'affecter l'appréciation des risques que ferait un investisseur avisé.

4.2 Informations sommaires sur la dépendance éventuelle de l'émetteur à l'égard de brevets et de licences, de contrats d'approvisionnement, industriels, commerciaux ou financiers ou de procédés nouveaux de fabrication, lorsque ces facteurs ont une importance significative pour l'activité ou la rentabilité de l'émetteur.

Principale origine des approvisionnements et modifications récentes (sous réserve qu'il s'agit d'éléments significatifs dont la divulgation ne suit pas à l'émetteur).

Importance relative des principaux clients et, le cas échéant, ventilation de la clientèle entre marchés administratifs et marchés privés.

4.3 Indication de tout litige ou arbitrage, en cours ou passé, susceptible d'avoir ou ayant eu, dans un passé récent, une incidence sensible sur la situation financière de l'émetteur, son activité, son résultat et, le cas échéant, sur son groupe.

4.4 Effectif moyen et évolution au cours des trois derniers exercices.

4.5 Politique d'investissement, notamment :

- Indications concernant les principaux investissements en cours de réalisation, à l'exclusion des intérêts en cours d'acquisition dans d'autres entreprises, lorsque l'information est confidentielle.

- Indications concernant les principaux investissements futurs de l'émetteur qui ont fait l'objet d'engagements fermes de ses organes dirigeants, à l'exclusion des intérêts devant être acquis dans d'autres entreprises, lorsque l'information est confidentielle.

4.6 Lorsque l'émetteur est à la tête d'un groupe, les renseignements prévus au présent chapitre sont fournis pour l'émetteur et pour le groupe.

4.7 Lorsque l'historique de l'activité n'est pas représentatif de la situation de l'émetteur, l'émetteur fournit une présentation du projet, accompagnée éventuellement de l'opinion de la personne habilitée à émettre une opinion sur la cohérence des hypothèses retenues et la pertinence des méthodes utilisées.

Chapitre 5 : Patrimoine - Situation financière - Résultats

(tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres)

5.1 Etats financiers de l'émetteur.

Les états financiers doivent respecter les postulats de continuité de l'exploitation, de permanence des méthodes et d'indépendance des exercices.

Au cas où il serait dérogé à l'un ou l'autre de ces principes, explications et justifications doivent être données.

5.1.1 Etats financiers certifiés relatifs aux trois derniers exercices établis par les organes de l'émetteur et présentés sous forme de tableau comparatif.

5.1.2 Si l'émetteur établit seulement des états financiers annuels consolidés, il les fait figurer dans le prospectus conformément au point 5.1.1.

5.1.3 Pour les émetteurs de titres de créance, indication à la date la plus récente possible (qui doit être précisée), pour autant qu'ils soient significatifs ;

- du montant global des emprunts obligataires restant à rembourser, avec ventilation entre emprunts garantis (par des sûretés réelles ou autrement, par l'émetteur ou par des tiers) et emprunts non garantis ;

- du montant global de tous les autres emprunts et dettes, avec ventilation selon qu'ils sont garantis ou non garantis ;

- du montant global des engagements conditionnels.

5.1.4 Résultat de l'exercice, global et par action, avant et après impôts courant et net, individuel et consolidé pour les trois derniers exercices.

5.1.5 Si, au cours de la période des trois exercices visés ci-dessus, le nombre d'actions de l'émetteur a été modifié du fait notamment d'une augmentation de capital ou d'une réduction de capital, d'un regroupement ou d'une division des actions, les résultats par action visés ci-dessus sont ajustés pour être rendus comparables ; dans ce cas, les formules des ajustements utilisés sont indiquées.

5.1.6 Montant du dividende global et par action pour les trois derniers exercices, ajustés, le cas échéant, pour être rendus comparables conformément au point 5.1.5.

5.1.7 Les éléments prévus aux points 5.1.4, 5.1.5, et 5.1.6 sont présentés sous forme de tableau.

5.2 Lorsque le prospectus comprend des états financiers annuels consolidés :

- a) indication de la dénomination et du siège social des entreprises comprises dans la consolidation ;

- b) indication des principes de consolidation appliqués (intégration globale, proportionnelle, ou d'une mise en équivalence) ; le cas échéant, préciser et expliquer les dérogations par rapport à la méthode annoncée ;

- c) pour chacune des entreprises visées sous a), indication du pourcentage de contrôle et d'intérêt direct et indirect dans les sociétés consolidées.

Les éléments prévus aux points a), b) et c) peuvent être présentés sous forme de tableau.

5.3 Si certains renseignements ci-dessus sont donnés dans les états financiers annuels fournis en vertu du présent chapitre, ils peuvent ne pas être répétés.

Chapitre 6 : Organes d'administration et de direction

contrôle des comptes

(tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres)

6.1 Noms, adresses et fonctions chez l'émetteur des personnes suivantes :

- a) membre des organes d'administration et de direction ;

- b) membres des autres organes spécifiques (ex. : commissaires du gouvernement, censeur...).

Pour chaque membre de ces organes, indiquer :

- nom, prénom ;
- fonctions dans la société, date d'entrée en fonction ou durée du mandat ;

- principale activité exercée en dehors de la société au cours des trois dernières années ;

- mandats d'administrateurs les plus significatifs dans d'autres sociétés ;

- pour le représentant permanent d'une personne morale administrateur, il convient d'indiquer la fonction dans la société qu'il représente.

- l'émetteur peut, pour des raisons de sécurité, être autorisé à n'indiquer comme adresse que la ville de résidence.

6.2 Intérêts des dirigeants dans le capital de l'émetteur, dans celui d'une société qui en détient le contrôle, dans celui d'une filiale de l'émetteur ou chez un client ou un fournisseur significatif de l'émetteur.

6.2.1 Rémunérations et avantages en nature attribués pour le dernier exercice, à quelque titre que ce soit, par l'émetteur ou par la société holding et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 10 de la loi n° 94-117, aux membres des organes d'administration et de direction ; ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie.

6.2.2 Indication globale des prêts et garanties accordés en faveur des membres des organes d'administration et de direction.

6.3 Lorsque ces renseignements ne sont pas fournis au chapitre 1 :

- Nom, adresse et qualification des commissaires aux comptes des comptes qui, conformément à la législation de l'émetteur, ont procédé à la vérification des comptes annuels des trois derniers exercices ;

- la date de début du premier mandat ;

- la durée et la date d'expiration des mandats des commissaires aux comptes ;

- l'appartenance à un groupe ;

- Indications précisant que les comptes ont été certifiés ; si les certifications ont été refusées par les commissaires aux comptes ou si elles comportent des réserves, ce refus ou ces réserves doivent être reproduits intégralement et la motivation doit en être donnée.

6.4 Nature et importance des opérations conclues depuis le début du dernier exercice avec les membres des organes d'administration et de direction, ainsi qu'avec un candidat à un poste de membre du conseil, qui ne présentent pas le caractère d'opérations courantes conclues à des conditions normales.

6.4.1 Nature et importance des opérations conclues depuis le début du dernier exercice avec un actionnaire détenant plus de 5% du capital qui ne présentent pas le caractère d'opérations courantes conclues à des conditions normales.

Chapitre 7 : Renseignements concernant l'évolution récente et les perspectives d'avenir (tronc commun pour les titres de capital, les titres de créances et les autres titres)

7.1 Evolution récente.

Indication générale sur les tendances récentes les plus significatives dans l'évolution des affaires de l'émetteur depuis la clôture de l'exercice auquel les derniers comptes annuels publiés se rapportent.

7.2 Perspectives d'avenir :

- Indications sur les perspectives de l'exercice en cours ;
- Prévisions du chiffre d'affaires et du résultat ;
- Précisions sur les négociations en cours ou l'avancement d'opérations de toute nature, et dont l'issue est de nature à avoir une influence significative sur l'appréciation de la situation financière, l'activité ou les résultats de l'émetteur.

7.3 Informations concernant les facteurs probables relatifs à l'évolution prévisible du marché.

7.4 Les orientations :

- Politique générale : diversification, spécialisation, reconversion ;
- Activités anciennes ou nouvelles qui seront développées ;
- Le cas échéant, indication sur le programme d'investissement projeté ;
- Mode de financement des projets.

Annexe 2 au Règlement portant sur l'appel public à l'épargne

SCHEMA DU PROSPECTUS ABREGE

Chapitre 1^{er} : Responsables du prospectus

1.1 Nom et fonctions des personnes physiques ou dénomination et siège des personnes morales qui assument la responsabilité du prospectus.

Chapitre 2 : Renseignements concernant l'opération

2.1 Nombre, valeur nominale, forme et catégorie des titres.

2.2 Prix de souscription.

Modalités de paiement du prix.

2.3 Produit brut et produit net de l'émission, avec indication de la rémunération de l'intermédiaire et des frais d'émission, le cas échéant.

2.4 Période de souscription.

2.5 Etablissements domiciliataires.

Etablissements chargés de recueillir les souscriptions du public.

2.6 Modalités et délais de délivrance des titres, création éventuelle de certificats provisoires.

2.7 Mode de placement.

Description brève du mode du placement.

Dans le cas d'un placement auprès des salariés et dirigeants, indication de la catégorie de salariés ou de dirigeants visée par le placement, ainsi que du nombre maximal de titres qui peuvent être souscrits ou achetés par chaque salarié ou dirigeant.

2.8 But de l'émission.

Dans le cas du placement de droits de souscription, indication du produit net qui sera obtenu si tous les droits sont exercés et affectation envisagée de l'émission. Indication du minimum de fonds à recueillir pour répondre aux besoins de l'émetteur.

2.9 Marché des titres

S'il y a lieu, indication des marchés tunisiens ou étrangers, réglementés ou non, où les titres de l'émetteur sont négociés.

En cas d'inexistence actuelle d'un marché pour la négociation des titres offerts, insertion de la mention suivante, en caractères gras, en page de titre :

« Il n'existe, à la date du visa, aucun marché pour la négociation des titres offerts. »

Chapitre 3 : Renseignements de caractère général concernant l'émetteur et son capital

3.1 Dénomination, siège social.

3.2 Indication sur toute opération ayant entraîné une modification importante de la répartition du capital depuis la dernière assemblée générale.

Chapitre 4 : Organes d'administration et de direction

4.1 Nom et fonctions des membres des organes d'administration et de direction.

Dans le cas d'un placement auprès des salariés et dirigeants, indication des seuls changements survenus parmi les dirigeants depuis la dernière assemblée annuelle.

Annexe 3 au Règlement portant sur l'appel public à l'épargne

SCHEMA DU DOCUMENT D'INFORMATION EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le document d'information mis à la disposition des actionnaires à l'occasion d'une assemblée générale doit contenir les éléments suivants :

Chapitre 1^{er} : Renseignements concernant l'assemblée

1.1 Election des membres du conseil d'administration.

1.1.1 Membres du conseil, candidats et durée des mandats.

Présentation, sous forme de deux tableaux, des renseignements suivants pour chacun des candidats à un poste de membre du conseil d'administration et de chacun des membres actuels du conseil d'administration dont le mandat se poursuivra après l'assemblée :

- Le nom et la date d'expiration du mandat (projeté ou en cours) ;
- Le dernier poste important occupé dans la société, dans la société mère ou dans une filiale ;
- Les fonctions principales exercées actuellement et la société pour qui elles le sont.

1.1.2 Renseignements supplémentaires sur les candidats.

Indications suivantes concernant chacun des candidats :

- les fonctions principales exercées au cours des cinq dernières années (sauf dans le cas d'un candidat dont le mandat doit être renouvelé et qui a été élu à l'occasion d'une assemblée en vue de laquelle un document d'information conforme au présent schéma a été établi), ainsi que la dénomination et l'activité principale de la société pour le compte de laquelle ces fonctions sont exercées ;
- dans le cas d'un candidat qui est ou a été membre du conseil d'administration, la durée du ou des mandats ;
- le nombre des titres comportant droit de vote de la société ou de l'une de ses filiales qui sont détenus par le candidat ;
- dans le cas d'un candidat qui doit être élu en vertu d'une convention passée par lui avec une autre personne (à l'exception des dirigeants de la société), le nom de cette personne et une description des principales conditions de la convention.

1.1.3 Participations de 5% ou plus dans le capital de la société ou dans l'une de ses filiales, indication du nombre de titres détenus et du pourcentage du capital qu'ils représentent.

1.2 Nomination d'un commissaire aux comptes.

1.2.1 Dans le cas où l'assemblée devrait nommer un commissaire aux comptes, indication des noms des commissaires aux comptes proposés.

1.3. Autres points de l'ordre du jour.

1.3.1 Dans le cas où l'ordre du jour comporterait d'autres points que l'approbation des états financiers, en donner une brève description, suffisante pour permettre aux porteurs de se former une opinion éclairée.

Il s'agit notamment des questions suivantes : modification du capital, modification des statuts, acquisition ou disposition d'éléments d'actif, fusions, opérations de regroupement ou de restructuration.

1.3.2 Dans le cas d'opérations de regroupement ou de restructuration, il faut donner, à propos de l'émetteur dont les titres sont émis ou offerts en contrepartie, l'information et les états financiers exigés pour un prospectus.

1.3.3 Dans le cas d'une question qu'il n'est pas obligatoire de soumettre au vote des actionnaires, indication des raisons justifiant de la soumettre aux actionnaires et de la suite que le conseil envisage de donner en cas de vote négatif.

1.4 Personnes intéressées dans certains points de l'ordre du jour.

1.4.1 Pour les points autre que l'élection des administrateurs et la nomination du commissaire aux comptes, indication de l'intérêt que peuvent avoir, à l'égard d'un point quelconque de l'ordre du jour, les personnes suivantes :

- l'un quelconque des dirigeants de la société au cours du dernier exercice ;
- l'un des candidats à un poste d'administrateur.

Chapitre 2 : Renseignements concernant le droit de vote et la répartition du capital

2.1 Nombre de titres comportant droit de vote, le cas échéant par catégorie.

2.1.1 Pour chaque catégorie de titres comportant droit de vote, indication du nombre de titres et des particularités du droit de vote.

2.2 Date d'inscription au registre des actionnaires.

2.2.1 Indications de la date d'inscription au registre des actionnaires pour déterminer ceux qui auront droit de vote à l'assemblée ou, à défaut, des conditions dans lesquelles les actionnaires pourront exercer leur droit de vote.

2.3 Répartition du capital.

2.3.1 Nom des actionnaires qui détiennent plus de 5% du capital.

**Annexe 4 au règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

DECLARATION D'INITIE

1- Identification de l'initié :

- Nom et prénom:.....
- Adresse:.....
- Code postal :..... Tél : Fax :.....
- Nombre de titres détenus directement :.....
- Nature des titres :.....
- Nombre de titres détenus indirectement:.....
- Nature des titres :.....

2- Identification de la société :

- Dénomination sociale :.....
- Siège social :..... RC:.....
- Code postal :..... Tél : Fax :.....
- Capital social :..... Nominal :..... Cours boursier :.....
- Autre titre émis :..... Nominal :..... Cours boursier :.....

3- Rapports entre l'initié et la société :

- Qualité :..... Validité :.....
- Fonction : Durée :.....
- Degré de relation :.....

Signature

**Annexe 5 au règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DU SEUIL

I. DECLARANT

Dénomination sociale et forme juridique, dans le cas d'une personne morale, nom et prénoms, dans le cas d'une personne physique, du déclarant, avec l'adresse.

2. SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION

Dénomination sociale, nombre d'actions composant le capital et, s'il est différent, nombre de droits de vote existants.

3. FRANCHISSEMENT DE SEUIL

- . Seuil franchi: 5% 10% 20% 1/3 50% 2/3
. Sens du franchissement : Hausse Baisse
. Date du franchissement de seuil
. Nombre et pourcentage d'actions détenues avant le franchissement :
a) directement
b) indirectement
c) de concert

Indication du nombre et du pourcentage de droits de vote, s'il est différent du nombre d'actions.

- Nombre de titres donnant accès au capital ainsi que des droits de vote qui y sont attachés
- Nombre et pourcentage d'actions et de droits de vote acquis en franchissement des seuils :
 - a) directement
 - b) indirectement
 - c) de concert
- Objectifs visés au cours des douze prochains mois
- Déclaration d'action de concert

Soit les nom et prénom ou la dénomination sociale des actionnaires agissant de concert avec l'actionnaire, et leurs participations respectives directes et indirectes

Soit une déclaration indiquant que l'actionnaire agit seul.

4. OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION

Indication de la nature de l'opération :

- Offre Publique d'Achat
- Offre Publique d'Echange
- Offre Publique de Vente
- Offre Publique de Retrait
- Achat en bourse
- Achat d'un bloc de contrôle
- Contrat de portage
- Héritage
- Autres, préciser

5. PROSPECTUS

Dans le cas où le franchissement de seuil résulte d'une opération qui a fait l'objet d'un prospectus visé par le Conseil du Marché Financier, références exactes du prospectus.

6. SIGNATAIRE

Nom, prénom et qualité du signataire, date de la signature.

**Annexe 6 au Règlement portant
sur l'appel public à l'épargne
NOTE D'INFORMATION
PUBLIEE PAR LA SOCIETE VISEE EN REPONSE
A UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION**

1 – Responsables de la note d'information

Nom et fonctions des personnes physiques qui assument la responsabilité de la note d'information.

II – Renseignements relatifs à la société visée

1 Renseignements généraux

1.1 Dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social et numéro de téléphone / fax / télex.

1.2 Forme juridique de l'émetteur.

1.3 Législation de l'émetteur.

1.4 Date de constitution, durée.

1.5 Nationalité.

1.6 Indication de l'objet social et référence à l'article des statuts ou celui-ci est décrit.

1.7 Indication du numéro d'inscription sur le registre de commerce et date d'immatriculation.

1.8 Exercice social.

2 Administration, direction et contrôle.

2.1 Administration : Indication des fonctions des membres du Conseil d'Administration et des mandats.

2.2. Direction.

Indication de l'identité de la personne qui assure la direction et son mandat.

2.2 Contrôle.

Indication du nom, adresse et mandat du Commissaire aux Comptes.

3 Renseignements concernant le capital.

3.1 Indiquer à la date de la présente offre :

- Le nombre total des droits de vote ;
- Le nombre total des titres ;
- Le nombre d'actionnaires ,
- Le pourcentage du capital et des droits de vote, le nombre d'actions et le montant détenus par les actionnaires.

3.2 Indiquer, pour le dernier exercice en cours les Offres Publiques d'Achat ou Offres Publiques d'Echange effectuées par des tiers sur les actions de la société et tout autre événement ayant entraîné la modification du capital.

4 Situation financière de la société.

4.1 Etats financiers certifiés relatifs au dernier exercice.

Au moment du dépôt de la note d'information, il ne doit pas s'être écoulé plus de six mois depuis la date de clôture de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes publiés.

4.2 Lorsque la note d'information comprend des comptes annuels consolidés :

- Indication de la dénomination et du siège social des entreprises comprises dans la consolidation ;
- Indication des principes de consolidation appliqués.

5 Accords entre l'initiateur et les dirigeants de la société visée.

Donner le détail de toute entente intervenue ou projetée entre l'initiateur et les dirigeants de la société visée, ainsi que les membres du conseil d'administration.

6 Accords entre la société et des tiers.

Donner le détail de toute entente intervenue ou projetée entre la société et des tiers.

7 Avis du Conseil d'Administration sur l'offre publique.

Présenter l'avis motivé du Conseil d'Administration sur l'offre publique quant au risque et intérêt de l'opération ainsi que les conditions de vote lors du Conseil d'Administration.

**Annexe 7 au Règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

**PROSPECTUS ELABORE PAR L'INITIATEUR
D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION
DE TITRES DE CAPITAL OU DONNANT ACCES AU CAPITAL**

A - Initiateur de l'Offre Publique d'Acquisition

- Nom et prénom ou dénomination sociale, forme juridique

.....

Adresse ou siège social

.....

Code postal..... Ville Pays

- Lorsque l'initiateur agit de concert avec une personne physique ou morale :

Nom et prénom ou dénomination sociale de cette personne

.....

Code postal..... Ville Pays

B - intermédiaires en bourse chargés de suivre le présent dossier

Nom et prénom.....

Société.....

Téléphone.....Fax.....

Adresse.....

Code postal..... Ville Pays

C - Société visée par la présente offre

(Uniquement les sociétés faisant appel public à l'épargne)

Dénomination sociale.....

Siège sociale.....

Nombre d'actions composant le capital de la société visée.....

Nominal.....

Nombre total des droits de vote existant pris en compte pour la présente offre.....

D - But de l'offre et intentions de l'initiateur à l'égard de la société visée

1- But de l'offre.....

.....

2- Intentions pour les douze mois à venir dans les domaines suivants :

a - Politique industrielle

.....

.....

b - Politique financière

.....

.....

c - Politique sociale

E - Accords et liens entre l'initiateur et la société visée

Oui Non.....

Si oui, étendue de l'accord

F - Participation en capital

• Titres possédés par l'initiateur (seul ou de concert) :

a) directement..... titres, soit %

b) Indirectement..... titres, soit %

c) de concert..... titres, soit %

Total.....titres, soit %

• Titres visés par l'offre :

a) directement..... titres, soit %

b) de concert..... titres, soit %

Total.....titres, soit %

- Seuil minimal en deçà duquel l'initiateur se réserve la faculté de renoncer ou renoncera à son offre

..... titres, soit..... %

G - Participation en droits de vote

• Droits de vote possédés par l'initiateur (seul ou de concert) :

a) directement..... titres, soit %

b) Indirectement..... titres, soit %

c) de concert..... titres, soit %

Total.....titres, soit %

• Droits de vote visés par l'offre :

a) directement..... t titres, soit %

b) de concert..... titres, soit %

Total.....titres, soit %

H - Titres donnant accès à terme au capital (obligations convertibles) et droits de vote potentiels attachés

• Avant l'offre (seul ou de concert)

a) directement..... titres, soit %

b) Indirectement..... titres, soit %

c) de concert..... titres, soit %

Total.....titres, soit %

• Visés par l'offre

a) directement titres, soit %

b) de concert..... titres, soit %

Total.....titres, soit %

- Seuil minimal.....titres, soit.....%

I - Caractéristiques de l'offre

a) Offre Publique d'Achat

- Prix
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix du titre de la société visée
.....
.....
- Conditions et garantie de paiement

b) Offre Publique d'Echange

- Nature et caractéristiques des titres présentés en échange.....
.....

Marché des titres présentés en échange.....
.....

- Parités d'échange.....
.....
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix du titre de la société visée
.....
.....
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix des titres présentés en échange
.....
.....

Conditions d'échange
.....
.....

- Montant de la soulte
- Garantie et conditions de paiement concernant la soulte, le cas échéant
.....

J - Signature du ou des intermédiaires chargés de l'opération

Nous soussigné(s),, intermédiaires en bourse, garantissons irrévocablement la teneur des engagements pris pour l'exécution de cette offre dans les conditions sus indiquées.

Fait à, le.....

Signature

**Annexe 8 au Règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

**PROSPECTUS ELABORE PAR L'INITIATEUR
D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION
DES TITRES DE CREANCES NE DONNANT PAS ACCES AU CAPITAL**

A - Initiateur de l'Offre Publique d'Acquisition

- Nom et prénom ou dénomination sociale, forme juridique

.....
.....

Adresse ou siège social

.....
.....

Code postal..... Ville Pays

- Lorsque l'initiateur agit de concert avec une personne physique ou morale

Nom et prénom ou dénomination sociale de cette personne

.....

Code postal..... Ville Pays

B - intermédiaires en bourse chargés de suivre le présent dossier

Nom et prénom.....

Société

Téléphone..... fax.....

Adresse.....

Code postal..... Ville Pays

C - Société visée par la présente offre

(Uniquement les sociétés faisant appel public à l'épargne)

Dénomination sociale

Siège social

Nombre d'actions composant le capital de la société visée

Nominal

D - But de l'offre

.....
.....
.....

E - Accords et liens entre l'initiateur et la société visée

Oui non

Si oui, étendue de l'accord

.....

F- Titres possédés par l'initiateur

- Intitulé de l'emprunt
- Avant l'offre

Nombre de titres soit %

- Visés par l'offre

Nombre de titres soit %

- Seuil minimal en deçà duquel l'initiateur se réserve la faculté de renoncer ou renoncera à son offre
..... titres, soit.....%

G - Caractéristiques de l'offre

a) Offre Publique d'Achat

- Prix
- Méthode d'évaluation du titre de la société visée.....
.....
.....
- Conditions et garantie de paiement

b) Offre Publique d'Echange

- Nature et caractéristiques des titres présentés en échange.....
.....
 - Marché des titres présentés en échange.....
 - Parités d'échange.....
 - Méthode d'évaluation du titre de la société visée.....
.....
 - Méthode d'évaluation des titres présentés en échange.....
.....
 - Conditions d'échange.....
 - Montant de la soulte
- Garantie et conditions de paiement concernant la soulte.....
.....

H - Signature du ou des intermédiaires chargés de l'opération

Nous soussigné (s),, intermédiaire s en bourse, garantissons irrévocablement la teneur des engagements pris pour l'exécution de cette offre dans les conditions sus indiquées.

Fait à , le

Signature

**Annexe 9 au Règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

**PROJET DU DOSSIER ELABORE PAR L'INITIATEUR
D'UNE OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT**

A - Initiateur de l'Offre Publique de retrait

- Nom et prénom ou dénomination sociale, forme juridique

.....

Adresse ou siège social

.....

.....

Code postal..... Ville Pays

- Lorsque l'initiateur agit de concert avec une personne physique ou morale :

Nom et prénom ou dénomination sociale de cette personne.....

.....

Code postal..... Ville P ays

B - intermédiaires en bourse chargés de suivre le présent dossier:

Nom et prénom

Société

Téléphone Fax

Adresse

Code postal..... Ville Pays

C - Société visée par la présente offre

(Uniquement les sociétés faisant appel public à l'épargne)

Dénomination sociale

Siège social

Nombre d'actions composant le capital de la société visée.....

Nominal

Nombre total des droits de vote existant pris en compte pour la présente offre.....

D - But de l'Offre Publique de Retrait

.....

.....

.....

E - Accords et liens entre l'initiateur et la société visée

oui Non

Si oui, étendue de l'accord

.....

F - Participation en capital

• Titres possédés par l'initiateur

a) directement.....titres, soit %

b) Indirectement.....titres, soit %

c) de concert.....titres, soit %

Total.....titres, soit %

- Titres visés par l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) de concert.....titres, soit %
- Totaltitres, soit %
- Seuil minimal en deçà duquel l'initiateur se réserve la faculté de renoncer ou renoncera à son offre
.....titres, soit %

G- Participation en droits de vote

- Droits de vote possédés par l'initiateur
- a) directement.....titres, soit %
- b) Indirectement.....titres, soit %
- c) de concert.....titres, soit %
- Total.....titres, soit %
- Droits de vote visés par l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) de concert.....titres, soit %
- Totaltitres, soit %

H- Titres donnant accès à terme au capital (obligations convertibles) et droits de vote potentiels attachés

- Avant l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) Indirectement.....titres, soit %
- c) de concert.....titres, soit %
- Total.....titres, soit %
- Visés par l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) de concert.....titres, soit %
- Totaltitres, soit %
- Seuil minimaltitres, soit %

I - Caractéristiques de l'offre

- Prix
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix du titre de la société visée
.....
.....
- Modalités de paiement

J - Signature du ou des intermédiaires chargés de l'opération

Nous soussigné(s),, intermédiaires en bourse, garantissons irrévocablement la teneur des engagements pris pour l'exécution de cette offre dans les conditions sus indiquées.

Fait à le

Signature

**Annexe 10 au Règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

**SCHEMA DU PROSPECTUS ELABORE LORS DE L'EMISSION
OU L'ADMISSION DE TITRES EMIS EN REMUNERATION
DES OPERATIONS DE FUSION, SCISSION,
APPORTS D'ACTIFS**

CHAPITRE 1er : Renseignements sur l'opération et ses conséquences

1.1 Aspect économique de la fusion (ou de l'apport d'actifs)

1.1.1 Liens préexistants entre les sociétés en cause.

1.1.1.1 Liens en capital: les exprimer sous la forme d'un organigramme incluant les droits de vote.

1.1.1.2 Indiquer le cas échéant :

- les cautions;
- les administrateurs communs ,
 - les filiales communes et la dépendance à l'égard d'un même groupe (intégrer cette information dans l'organigramme) ;
- les accords techniques ou commerciaux.

1.1.2 Motifs et buts de l'opération.

1.1.2.1 Intérêt de l'opération pour la société bénéficiaire des apports et ses actionnaires.

1.1.2.2 Intérêt de l'opération pour la société apporteuse et, si celle -ci est cotée, pour ses actionnaires.

1.2 Aspects juridiques de l'opération

1.2.1 L'opération elle-même.

1.2.1.1 Date du projet d'apport ou de fusion.

1.2.1.2 Date d'arrêté des comptes utilisés pour la détermination des valeurs d'apport.

1.2.1.3 Date de rétroactivité de l'opération.

1.2.1.4 Date de réunion des Conseils d'Administration ayant approuvé l'opération.

1.2.1.5 Date de dépôt du projet d'apport ou de fusion au registre de commerce.

1.2.1.6 Régime fiscal de l'opération.

1.2.2 Contrôle de l'opération.

1.2.2.1 Dates des Assemblées Générales appelées à approuver l'opération.

1.2.2.2 Commissaires aux apports :

- Noms et adresses ;
- Date de nomination ;
- Date de leur rapport.

1.2.2.3 Commissaires chargés de la fusion ou de la scission :

- Noms et adresses ;
- Date de nomination ;
- Date de leur rapport.

1.2.2.4 Experts désignés par le tribunal, le cas échéant :

- Noms et adresses ;
- Date de nomination ;
- Date de leur rapport.

1.2.2.5 Mission spéciale confiée par le CMF aux commissaires aux comptes :

- Noms et adresses ;
- Date de nomination ;
- Date de leur rapport.

1.2.3 Rémunération des apports.

1.2.3.1 Augmentation de capital.

- Valeur nominale ;
- Nombre net d'actions créées, (après annulation par confusion des actions devant revenir à la société bénéficiaire du fait de sa participation dans le capital de la société absorbée le cas échéant) ;
- Date de jouissance ;
- Date de négociabilité ;
- Date d'admission à la cote.

1.2.3.2 Réduction de capital.

Le cas échéant, indication sur la diminution de capital résultant du fait que la société absorbée était actionnaire de la société absorbante.

1.3 Comptabilisation des apports

1.3.1 Désignation et valeur des actifs apportés et des éléments de passif pris en charge. Indiquer la valeur nette d'apport.

1.3.2 Si la valeur d'apport diffère de la valeur comptable, établir un tableau de passage mettant en évidence les réévaluations et réajustements effectués. Indiquer par ailleurs, les méthodes retenues pour ces retraitements et le cas échéant les charges fiscales correspondantes.

1.3.3 Si la détermination des valeurs d'apport a donné lieu à une expertise, indiquer le nom de l'expert et la date de son rapport.

1.3.4 Détail du calcul de la prime d'apport ou de fusion et le cas échéant, du boni ou mali de fusion.

Ces informations doivent être données pour chaque société absorbée, et le traitement comptable prévu doit être précisé et justifié.

1.4 Rémunération des apports

1.4.1 En cas de fusion ou d'opération assimilable à une fusion.

1.4.1.1 Description des critères retenus pour comparer les sociétés concernées par l'opération et justification de leur choix *. Devront notamment être présentés les principaux critères habituellement retenus si ceux-ci sont significatifs :

- Actif net réévalué (avec indication des postes et des montants concernés, ainsi que des méthodes appliquées) ;
- Bénéfice net (comparaison avec le PER de sociétés du même secteur) ;
- Dividende ;
- Cours de bourse (moyenne des 3 et 6 mois précédant l'annonce de l'opération) ;
- Marge brute d'autofinancement.

Dans le cas de non homogénéité dans l'application d'un même critère ou de la non homogénéité des critères retenus pour l'une et l'autre société, la justification de cette particularité doit être donnée.

En particulier, il devra être fait référence aux critères habituellement retenus par les entreprises ayant le même type d'activité.

* Chacun des critères devra être étudié au niveau consolidé s'il y a lieu et la méthode de calcul utilisée devra être précisée.

1.4.1.2 justification le cas échéant, de l'élimination d'autres critères habituellement utilisés et indication, dans la mesure du possible, des parités auxquelles ils auraient conduit.

1.4.1.3 Si une expertise a été effectuée en vue de déterminer les valeurs des sociétés concernées ou de certains éléments de leurs actifs, il convient d'indiquer le nom des experts et la date de leurs rapports.

1.4.1.4 Etablir un tableau présentant l'application chiffrée des critères, globalement et pour une action, ainsi que les parités d'échange découlant de ces critères. (le cas échéant, faire apparaître distinctement les résultats obtenus en tenant compte des titres donnant accès, à terme, à u capital).

Indiquer la parité finalement retenue avec les raisons du choix opéré.

1.4.1.5 Rappel des valorisations retenues pour chacune des sociétés concernées, lors d'opérations récentes (offres publiques, acquisitions de bloc de contrôle, fusions, app or ts d'actifs...)

1.4.2 En cas d'apport partiel.

Le rapport du conseil d'administration ou son annexe indique les critères retenus par les dirigeants pour estimer la valeur des biens apportés et celle des actions de la société bénéficiaire des apports. I l doit expliquer les raisons du choix de ces critères et justifier le calcul de la rémunération des apports.

Cette présentation est faite conformément au modèle demandé pour les opérations de fusion.

1.5 Conséquences

1.5.1 Conséquence pour la société bé néficiaire des apports et ses actionnaires.

1.5.1.1 Tableau faisant ressortir l'impact de l'opération sur les capitaux propres (cf. tableau en annexe).

1.5.1.2 Organigramme après opération, avec indication des pourcentages en capital et en droits de vote.

1.5.1.3 Changement envisagé dans la composition des organes d'administration et de direction.

1.5.1.4 Bilan pro forma à la date où l'opération prend effet.

1.5.1.5 Evolution de la capitalisation boursière.

- Situation avant l'annonce de l'opération pour chacune des sociétés concernées ;

- Situation après l'annonce de l'opération pour chacune des sociétés concernées.

1.5.1.6 Mise en évidence de l'incidence sur le calcul du bénéfice net par action :

- Sur la base du dernier exercice clos, pour chacune des sociétés con cernées par l'opération et pour l'entité fusionnée ;

- Sur la base de données prévisionnelles.

1.5.1.7 Orientations nouvelles envisagées.

1.5.1.8 Prévisions à court et moyen termes concernant l'activité et d'éventuelles restructurations, les résultats et la politique de distribution de dividendes.

1.5.2 Conséquences pour la société apporteuse et ses actionnaires.

En cas de fusion, la société apporteuse disparaissant, aucun renseignement n'est en général nécessaire.

Toutefois, si du fait de la fusion, certa ins actionnaires de la société absorbée se trouvent détenir 10 % ou plus du capital de la société absorbante, et s'ils ont pris des dispositions pour céder toute ou partie de leurs titres, ils doivent faire connaître leurs intentions.

ANNEXE - Tableau d'évolution des capitaux propres de la société bénéficiaire des apports.

	Nombre de titres	Capital social	Prime De fusion
Situation de départ			
Conséquence du nombre total de titres créés			
Conséquence des titres annulés par confusion			
Situation après l'opérati on			

CHAPITRE II - Présentation du bénéficiaire des apports

Présentation des éléments relatifs à la société bénéficiaire des apports prévus par l'annexe n° 1.

CHAPITRE III - Présentation de la société absorbée ou des actifs apportés

En cas d'apport partiel d'actifs, le schéma présenté ci-dessous aura lieu d'être adapté.

3.1 Renseignements généraux.

3.1.1 Dénomination, siège social et principal siège administratif si celui-ci est différent du siège social.

3.1.2 Date de constitution et durée de la société.

3.1.3 Législation relative à l'émetteur et forme juridique.

3.1.4 Objet social résumé.

3.1.5 Numéro d'inscription au registre du commerce.

3.1.6 Direction :

- Nom, prénom des principaux dirigeants et répartition de leurs fonctions à l'intérieur de l'entreprise.

3.1.7 Commissaires aux comptes :

Indiquer leurs noms, adresses ainsi que la date de leur entrée en fonction et du dernier renouvellement de leur mandat. S'il s'agit d'une société, préciser l'identité de l'associé responsable du dossier.

3.1.8 Conventions particulières.

Indications sur la teneur, la portée et les conditions des conventions établies entre les sociétés concernées.

3.1.9 Lieux où peuvent être consultés les documents et renseignements relatifs à la société.

3.2 Renseignements de caractère général concernant le capital

3.2.1 Montant du capital souscrit, nombre et catégories de titres qui le constituent avec mention de leurs principales caractéristiques.

- S'il y a lieu, nombre de droits de vote double ;

- Informations sur la fraction non libérée du capital ;

- Tableau représentant l'évolution du capital sur 5 ans.

3.2.2 Caractéristiques des titres donnant accès au capital.

3.2.3 Répartition du capital et des droits de vote.

3.3 Renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur

3.3.1 Description des principales activités de l'émetteur et de son groupe avec mention des principales catégories de produits et/ou de services rendus.

3.3.2 Montant net du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices par branches d'activité et marchés géographiques (sous forme consolidée, s'il y a lieu).

3.3.3 Evolution des effectifs de la société et de son groupe au cours des 3 derniers exercices.

3.3.4 Données caractéristiques sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de l'émetteur ou du groupe.

L'importance des filiales ou sous-filiales est notamment établie si la valeur d'inventaire de ces participations représente 10 % des capitaux propres ou contribue pour au moins 10%, au résultat net de la société (ou du groupe).

3.3.5 Indication de tout litige ou fait exceptionnel susceptible d'avoir ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative sur la situation financière de l'émetteur ou de son groupe.

3.4 Renseignements financiers

3.4.1 Comptes annuels résumés de l'émetteur sur 3 ans complétés s'il y a lieu des comptes consolidés.

3.4.2 Extraits significatifs des annexes nécessaires à l'appréciation correcte des données extraites des états financiers.

3.4.3 Tableau des filiales et participations.

3.4.4 Tableau d'activité et de résultats et rapport du semestre écoulé lorsque la demande est présentée plus de 3 mois après la fin du premier semestre.

3.5 Marché et rendement des titres

3.5.1 Lieux de cotation.

3.5.2 Marché des titres de l'émetteur.

S'il y a lieu, indication des marchés, tunisiens ou étrangers, réglementés ou non, où les titres de l'émetteur sont négociés.

3.5.3 Dividendes.

Indications sur la politique de distribution menée par la société.

3.6 Renseignements concernant l'évolution récente de la société

NOMINATIONS

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 18 novembre 2000.

Monsieur Badr Eddine Barkia est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque Tuniso-Koweitienne de développement, et ce, en remplacement de Monsieur Habib El Montassar Sfar.

Par arrêté des ministres des finances et du développement économique du 18 novembre 2000.

Monsieur Ibrahim El Hajji, est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la banque arabe Tuniso-Libyenne de développement et de commerce extérieur, et ce, en remplacement de Monsieur Badreddine Barkia.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2752 du 17 novembre 2000.

Madame Sonia Djelassi épouse Ben Ammar, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service des budgets prévisionnels, des contrats-programmes et contrats - objectifs à la direction générale de la tutelle des entreprises au ministère de l'industrie.

Par décret n° 2000-2753 du 17 novembre 2000.

Monsieur Kaies Mejri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de service des consultations et de la réglementation à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère de l'industrie.

Par décret n° 2000-2754 du 17 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Lamine Laâbidi, inspecteur des affaires économiques, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des décisions des organes de gestion et des recommandations des corps de contrôle à la direction générale de la tutelle des entreprises au ministère de l'industrie.

Arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant institution d'un permis de prospection dit permis "Kélibia"

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 11 février 2000, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Anshutz Overseas Tunisia Corporation" et "Forest Tunisia Corporation" ont sollicité l'attribution d'un permis de prospection dit permis "Kélibia" situé dans le golfe de Hammamet et comportant 549 périmètres élémentaires, soit 2196 kilomètres carrés,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 24 février 2000,

Vu l'accord signé à Tunis, le 21 juin 2000, par l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Anshutz Overseas Tunisia Corporation" et "Forest Tunisia Corporation" d'autre part,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est institué, pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, le permis de prospection dit permis "Kélibia" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que "titulaire" et des sociétés "Anshutz Overseas Tunisia Corporation" et "Forest Tunisia Corporation" en tant qu' "entrepreneur".

Ce permis comporte 549 périmètres élémentaires, soit 2196 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures :

Sommets	N° de repères
1	428 822
2	464 822
3	464 786
4	456 786
5	456 782
6	452 782
7	452 784
8	450 784
9	450 786
10	446 786
11	446 780
12	452 780
13	452 774
14	450 774
15	450 772
16	446 772
17	446 768
18	440 768
19	440 766
20	438 766
21	438 764
22	436 764
23	436 762
24	434 762
25	434 758
26	432 758

Sommets	N° de repères
27	432 750
28	428 750
29	428 754
30	426 754
31	426 756
32	428 756
33	428 758
34	430 758
35	430 764
36	424 764
37	424 762
38	422 762
39	422 760
40	416 760
41	416 758
42	402 758
43	402 760
44	404 760
45	404 762
46	406 762
47	406 766
48	408 766
49	408 770
50	410 770
51	410 774
52	412 774
53	412 778
54	414 778
55	414 780
56	416 780
57	416 784
58	418 784
59	418 786
60	420 786
61	420 788
62	422 788
63	422 790
64	424 790
65	424 792
66	406 792
67	406 790
68	402 790
69	402 798
70	410 798

Sommets	N° de repères
71	410 802
72	422 802
73	422 794
74	430 794
75	430 800
76	428 800
77	428 802
78	432 802
79	432 804
80	436 804
81	436 802
82	444 802
83	444 804
84	448 804
85	448 808
86	456 808
87	456 812
88	448 812
89	448 816
90	436 816
91	436 812
92	428 812
93	428 822

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 et l'accord du 21 juin 2000 susvisés.

Tunis, le 18 novembre 2000.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant institution d'un permis de prospection dit permis "Nord des Chotts"

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures,

Vu la demande déposée le 8 avril 1999, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières a sollicité l'attribution d'un permis de prospection dit permis "Nord des Chotts" situé au centre ouest de la Tunisie et comportant 1217 périmètres élémentaires, soit 4868 kilomètres carrés,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 16 juin 1999,

Vu l'accord signé à Tunis, le 7 juillet 2000, par l'Etat Tunisien d'une part, et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières d'autre part,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est institué, pour une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne, le permis de prospection dit permis "Nord des Chotts" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières.

Ce permis comporte 1217 périmètres élémentaires, soit 4868 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures :

Sommets	N° de repères
1	Intersection du parallèle 566 avec la frontière Tuniso- Algérienne
2	188 566
3	188 594
4	204 594
5	204 494
6	182 494
7	182 492
8	Intersection du parallèle 492 avec la frontière Tuniso- Algérienne
9	Intersection du parallèle 566 avec la frontière Tuniso- Algérienne

Art. 2. - Les droits et obligations relatifs au présent permis seront régis par la loi n° 99-93 du 17 août 1999 et l'accord en date du 7 juillet 2000 susvisés.

Tunis, le 18 novembre 2000.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant institution d'une concession d'exploitation des hydrocarbures dite concession d'exploitation "El Menzah"

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 91-60 du 22 juillet 1991, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis, le 28 février 1991, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et la société "Marathon Petroleum Grombalia Ltd" d'autre part,

Vu la loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 27 mai 1991, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Grombalia",

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, portant extension de la superficie du permis "Grombalia",

Vu l'arrêté du 18 septembre 1992, portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Belli",

Vu l'arrêté du 19 octobre 1995, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Grombalia",

Vu l'arrêté du 9 mars 1996, portant autorisation de cession partielle des intérêts de la société "Marathon Petroleum Grombalia Ltd" dans le permis "Grombalia" au profit de la société Oil Ressources & Investment,

Vu l'arrêté du 23 octobre 1996, portant premier renouvellement du permis "Grombalia",

Vu l'arrêté du 17 novembre 1998, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Grombalia",

Vu l'arrêté du 25 janvier 2000, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Grombalia",

Vu la lettre déposée à la direction générale des mines le 23 décembre 1996, par laquelle "Marathon Petroleum Grombalia Ltd" a notifié le changement de sa dénomination en "Ecumed Petroleum Grombalia Ltd",

Vu la lettre d'agrément en date du 25 mai 2000, entre l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Ecumed Petroleum Grombalia Ltd" et "Oil Ressources & Investment",

Vu la demande déposée le 30 mai 2000, à la direction générale de l'énergie, par laquelle l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et les sociétés "Ecumed Petroleum Grombalia Ltd" et "Oil Ressources & Investment", ont sollicité l'attribution d'une concession d'exploitation des hydrocarbures dite concession "El Menzah",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 27 juillet 2000,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est institué, une concession d'exploitation des hydrocarbures dite concession "El Menzah" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et des sociétés "Ecumed Petroleum Grombalia Ltd" et "Oil Ressources & Investment".

Art. 2. - Cette concession, située dans le gouvernorat de Nabeul, couvre une superficie de 28 kilomètres carrés, et est délimitée par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au

décret n° 2000-946 du 2 mai 2000, fixant les coordonnées et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres des hydrocarbures :

Sommets	N° de repères
1	380 770
2	382 770
3	382 768
4	384 768
5	384 766
6	386 766
7	386 762
8	384 762
9	384 764
10	380 764
11	380 770

Art. 3. – La concession "El Menzah" est accordée pour une durée de (30) années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant autorisation de cession du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "El Hammala" du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son article 25,

Vu l'arrêté du 30 juin 1998, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 638.002, situé au lieu dit "El Hammala", gouvernorat du Kef, en faveur de l'office national des mines,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 18 mai 2000, sous le n° 1883, par laquelle l'office national des mines a sollicité l'autorisation de cession du permis susvisé au profit de la société High Marsh Holdings Limited qui accepte,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 9 octobre 2000,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Est autorisé, en faveur de la société High Marsh Holdings Limited, faisant élection de domicile à Tunis 10, rue Farhat Hached, la cession du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 638.002, institué par l'arrêté du 30 juin 1998.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant autorisation de cession du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "El Mohguer" du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son article 25,

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 635.992, situé au lieu dit "El Mohguer", gouvernorat du Kef, en faveur de l'office national des mines,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 18 mai 2000, sous le n° 1882, par laquelle l'office national des mines a sollicité l'autorisation de cession du permis susvisé au profit de la société High Marsh Holdings Limited qui accepte,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 9 octobre 2000,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Est autorisé, en faveur de la société High Marsh Holdings Limited, faisant élection de domicile à Tunis 10, rue Farhat Hached, la cession du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 635.992, institué par l'arrêté du 8 janvier 1998.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie du 18 novembre 2000, portant autorisation de cession du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe au lieu dit "Jebel Oum Edhboua" du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son article 25,

Vu l'arrêté du 29 décembre 1994, portant institution du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 622.363, situé au lieu dit "Jebel Oum Edhboua", gouvernorat du Kef, en faveur de l'office national des mines,

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998, portant premier renouvellement du permis de recherche susvisé,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 18 mai 2000, sous le n° 1881, par laquelle l'office national des mines a sollicité l'autorisation de cession du permis susvisé au profit de la société High Marsh Holdings Limited qui accepte,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 9 octobre 2000,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier. - Est autorisé, en faveur de la société High Marsh Holdings Limited, faisant élection de domicile à Tunis 10, rue Farhat Hached, la cession du permis de recherche de substances minérales du 3ème groupe n° 622.363, institué par l'arrêté du 29 décembre 1994.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

Le Ministre de l'Industrie
Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2755 du 16 novembre 2000.

Monsieur Hédi Amri, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de commissaire régional à la culture au gouvernement de Tozeur.

Par décret n° 2000-2756 du 16 novembre 2000.

Monsieur Ahmed Chaâbane, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de commissaire régional à la culture au gouvernement de Manouba.

Par décret n° 2000-2757 du 16 novembre 2000.

Mme Najet Chiboub épouse Chaâbane, secrétaire culturel, est chargée des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture au gouvernement de Tunis.

Par décret n° 2000-2758 du 16 novembre 2000.

Monsieur Jameleddine Chebbi, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture au gouvernement de Gafsa.

Par décret n° 2000-2759 du 16 novembre 2000.

Monsieur Chedly Azzabou, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au commissariat régional à la culture au gouvernement de Mahdia.

Par décret n° 2000-2760 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Braïek, bibliothécaire, est chargé des fonctions de chef de service de la formation à la sous-direction de la formation et du perfectionnement à la direction de la formation et du recyclage au cabinet du ministre de la culture.

Par décret n° 2000-2761 du 16 novembre 2000.

Monsieur Tarak Boujelbane, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de chef de service de l'action culturelle au commissariat régional à la culture au gouvernement de Gabès.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'ENFANCE ET DES SPORTS

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2763 du 16 novembre 2000.

Monsieur Moussa Azzouz, professeur principal, est chargé des fonctions de commissaire régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Sfax.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2762 du 18 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Labidi, professeur, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'éducation physique à la direction de l'éducation physique et des activités sportives à la direction générale de l'éducation physique et de la formation au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2000-2764 du 17 novembre 2000.

Madame Naziha Dhouib née Khemiri, administrateur, est chargée des fonctions de sous-directeur du budget de fonctionnement à la direction des affaires financières au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2000-2765 du 18 novembre 2000.

Monsieur Khaled Abbassi, inspecteur principal de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef du bureau des relations avec le citoyen au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2766 du 16 novembre 2000.

Monsieur Fethi Langliz, délégué à la protection de l'enfance du 1er grade, est chargé des fonctions de chef de bureau de délégué à la protection de l'enfance au commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports de Nabeul.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 93-1129 du 10 mai 1993, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2767 du 18 novembre 2000.

Monsieur Belgacem Grioui, inspecteur de la jeunesse et des sports du 1er degré, est chargé des fonctions de chef de service des manifestations nationales de la jeunesse à la direction des manifestations, de la communication et de l'échange des jeunes à la direction générale de la jeunesse au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Par décret n° 2000-2768 du 18 novembre 2000.

Monsieur Nizar Aousji, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse au commissariat régional à la jeunesse, à l'enfance et aux sports du Kef.

Arrêté du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports du 18 novembre 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse, de l'enfance, et des sports,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 97-131 du 22 janvier 1997, portant nomination de Monsieur Mohamed Raouf Najjar ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 2000-135 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports,

Vu le décret n° 2000-1425 du 21 juin 2000, chargeant Monsieur Ali Bouzaïene, administrateur, des fonctions de sous-directeur de la tutelle financière des entreprises publiques à la direction des affaires financières au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

Arrête :

Article premier. – Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Bouzaïene sous-directeur de la tutelle financière des entreprises publiques à la direction des affaires financières, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. – Monsieur Ali Bouzaïene est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories "A" et "B" soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 novembre 2000.

*Le Ministre de la Jeunesse, de l'Enfance
et des Sports*

Mohamed Raouf Najjar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 2000-2782 du 20 novembre 2000, portant modification du décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route,

Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules,

Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l'agence technique des transports terrestres et notamment son article 4,

Vu le décret n° 98-1375 du 30 juin 1998, relatif à l'agence technique des transports terrestres,

Vu le décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999, fixant les redevances perçues par l'agence technique des transports terrestres et afférentes aux prestations qu'elle fournit,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - il est ajouté au paragraphe "B" de l'article premier du décret n° 99-2048 du 13 septembre 1999 mentionné ci-dessus ce qui suit :

"les redevances supplémentaires relatives au transport et à l'hébergement sont réduites de 50% en cas d'une identification, en dehors des centres compétents, nécessaire pour l'obtention d'une autorisation d'exercice de l'activité de transport public de personnes par voitures de taxi ou de louage ou de transport public rural".

Art. 2. - Les ministres des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 20 novembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE
L'HABITAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2769 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Naceur Mamlouk, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des grands travaux à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 2000-2770 du 17 novembre 2000.

Monsieur Mohamed Abdelhamid, architecte général, est nommé directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de la faculté de médecine de Tunis et du centre d'urgence d'orthopédie et des brûlures profondes d'El Gorjani et de réhabilitation de l'hôpital Aziza Othmana avec rang et avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2771 du 16 novembre 2000.

Monsieur Lotfi Braham, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Béja.

Par décret n° 2000-2772 du 16 novembre 2000.

Monsieur Mahmoud Ellejmi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Zaghouan.

Par décret n° 2000-2773 du 16 novembre 2000.

Monsieur Salah Mejri, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Monastir.

Par décret n° 2000-2774 du 16 novembre 2000.

Monsieur Hamed Hadj Ali, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Mahdia.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 2000-2775 du 16 novembre 2000.

Monsieur Abdessattar Bel Hadj Yahia, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service des programmes et manuels scolaires des sciences humaines à la sous-direction des programmes et des manuels scolaires pour les langues et les sciences humaines à la direction des programmes et des manuels scolaires à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 20 SEPTEMBRE 2000

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 10 OCTOBRE 2000

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité *ISSN.0330.7921* *Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T*

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 29 novembre 2000"